소년사법제도의 엄벌화 경향에 대한 비판적 고찰

이 은 영*

- 목 차 -

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 소년사법의 엄벌화 현상
Ⅲ. 엄벌화의 배경 및 원인
Ⅳ. 소년사법의 엄벌화 경향에 대한 대응방안
Ⅴ. 결 론

국문요약

우리나라 소년법은 1958년 제정되어 '보호이념'을 기본으로 하여 '교정교육'을 통해 사회복귀를 도모하는 것이 소년사법 내의 소년법의 주된 이념이다. 그러나 최근 소년범죄의 흉포화와 저연령화를 주장하는 소년사건보도의 이슈화로 인하여 소년사법의 엄벌화에 대한 사회적 여론이 강해졌다. 결국 여론의 움직임은 엄벌주의를 통한 형사제재의 확대에 초점이 맞추어져 2007년 소년법이 개정되어 소년사건의 대상연령이 낮아지고, 보호처분의 유형의 확대로 10세·11세의 어린이도 소년원에 수용이 가능해졌다. 결국 이러한 경향은 소년의 건전육성이라는 소년보호이념의 후퇴를 가져오게 되었다.

이에 본 연구는 소년사법제도의 엄벌화로 인하여 나타날 수 있는 문제점으로 소년보호이념의 후퇴와 교육기능의 약화, 연령범주의 문제, 피해자 배려 부재 등을 제시하였고 특히 소년보호이념의 후퇴의 경우 낙인으로 인한 사회적 고립과

* 중앙경찰학교 외래교수, 법학박사

* *접수일(2016년 6월 5일), 심사(수정)일(2016년 6월 17일), 게재확정일(2016년 6월 25일)*

소년범의 처우 등의 문제를 지적하였다. 이에 소년사법제도의 엄벌화의 개선방안으로는 소년사법상 연령에 대한 제 고찰 및 언론의 보도윤리 강화, 범죄통계의 기관별 연계 등을 제시하였다. 또한 소년보호이념의 강화를 위한 대책으로 소년사법처리절차의 전문성 확보를 위한 경찰의 훈방 및 즉결심판의 도입 및 검사의 소년보호사건 참여의 확대, 소년전문법원 설치 등의 개선방안을 제시하여 소년사법의 비행소년이라 하더라도 건전하게 육성하기 위해서는 국가가 처벌보다는 적절한 처우를 통해 비행원인이 되는 환경과 품행을 개선하고 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 교육과 복지를 제공해야 한다고 생각한다.

***주제어**: 소년사법, 엄벌주의, 소년보호주의, 소년법, 소년사건보도*

Ⅰ. 서 론

일반적으로 엄벌화는 형벌을 무겁고 엄격하게 적용하는 것을 의미한다. 그러나 엄벌화의 의미가 과연 어디까지의 영역을 엄벌화로 평가할 것인지에 대한 기준의 모호함 있으며, 피해자 측 관점에서 살펴보면 '엄벌화' 라는 의미보다는 '적정화'가 아닌가라는 논란을 가질 수 있다. 이에 전 세계적으로 소년범죄의 사법적용 모델에 있어 다양한 형태를 띄고 있다.

특히 소년사법에서의 엄벌적인 분위기는 소년보호이념의 후퇴이며, 소년의 건전육성을 저해할 수 있는 현상이라고 평가되어진다. 이에 본 연구에서는 소년사법의 엄벌화의 유형과 그 문제점을 판단하여 우리 소년사법이 나아가야 할 올바른 발전방안을 제시하고자 한다.

현재 소년사법 엄벌화 경향의 대표적 이유 중에서 처벌강화의 근거를 살펴본다면 다음과 같다. 예를 들어 합리적 선택이론에 따르면, 소년들은 범죄로부터 얻을 수 있는 이익과 체포의 위험 및 형벌의 무게 균형을 판단하여 범죄를 실행할지의 여부를 생각해 범죄를 실행하게 된다. 따라서 형벌을 무겁게 하는 것으로 범죄로부터 얻을 수 있는 이익보다 불이익을 크게 하여 범죄를 예방할 수 있다고 주장한다.[1] 하지만 합리적 선택이론에 따라 엄벌화를 할 경우 단기적으로는 범죄의 감소의 효과를 얻을 수는 있으나 인간의 행동이 수량적 분석을 통해 실제적 효과성이 있을 것이라는 결론은 입증하기 어려울 것이다.

또 다른 근거로 피해자의 감정 및 유족의 감정을 진압하기 위한 근거로 엄벌화가 나타나기도 한다. 범죄피해자 및 유족의 경우 사건의 중심인 피해자의 존재와 중요성은 사라지고 여론과 정치의 흐름이 범죄가해자에게 초점이 맞추어지는 사실을 지적하며 피해자와 피해당사자들의 감정을 국민에게 호소하여 그동안 관대했던 처벌에 대한 초점을 엄벌화로 이끌게 되었다. 또한 이를 통해 사회적 유대를 강화한다는 주장을 통해 엄벌화의 근거를 두기도 한다.[2] 하지만 이러한 근거는 언론의 과도한 보도에 따른 영향이 지대하며 이에 대한 비판은 엄벌화에 대한 문제점에서 다시 자세히 다루고자 한다.

---

1) 범죄에 대한 처벌 강화가 가져오는 효과에 대한 panel data를 이용하여 처벌강화가 범죄 억제에 효과적이라는 연구결과도 있다(Cornwell Christopher, Trumbull William N, "Estimating the economic model of crime with panel date"The Review of Economics and Statistics, 1994, 76, 360-366면).

2) 森達也, ご臨終メディア, 集英社, 2005, 164面.

Ⅱ. 소년사법의 엄벌화 현상

1. 소년법 개정에 따른 연령의 인하

2007년 개정되고 2008년 시행된 개정 소년법은 소년법 대상연령의 상·하향을 모두 낮추었다. 이제까지 19세였던 상한 연령을 18세로 낮추고, 하향연령도 12세 이상에서 10세 이상으로 낮추었다. 특히 19세였던 상한연령을 18세로 낮추게 된 개정의 이유에는 청소년의 성숙과 청소년 보호법 등 다른 법률과의 통일성 및 만 19세는 대학생인 점을 들었다. 그러나 연령의 개정에 있어 만19세의 미성년자의 경우 소년법의 보호의 개념에서 완전히 배제되어 성인과 같이 형법만을 적용받게 된다는 비판을 받고 있다. 물론 19세 소년의 경우 민법의 개정으로 성년자로 되었으며, 공직선거법 상의 선거권의 주체이기도 하다. 또한 남자의 경우 군대가 가능한 나이이며, 신체적·생리적으로 성인에 가깝다고는 볼 수 있다는 의견이 있다. 그러나 정신적 성숙 및 사회화가 신체적인 발달과 비례한다고 볼 수는 없으며, 정치적·사회적 현실을 반영한 정책이라는 이유만으로 19세 소년들의 소년법 배제는 소년보호주의 이념의 후퇴하는 정책이라고 볼 수 있다. 또한 현 19세의 소년범의 추세는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 청소년보호법 등 다른 법률과의 통일성이라는 이유도 합리적이라 보기 어렵다. 청소년복지관계의 다른 법률들은 각각의 법률이 지닌 특성에 따라 상한 연령을 정하고 있기 때문이다. 그러한 법률들은 대부분 피해자로서의 소년보호를 상정하고 있지만 소년법은 가해자이면서 피해자로서의 소년보호를 강조하고 있다는 점이 근본적으로 다르며 또한 청소년보호법이 소년법의 상위법으로서 그 상한 연령을 제한하고 있다고 볼 수 없으며, 청소년보호법과 상관없이 비행소년을 가해자이면서 동시에 피해자이기도 하다는 의미에서 19세의 소년을 소년법에서 보호하는 것은 소년법의 특성상 충분한 이유가 있다고 하겠다. 따라서 청소년보호법이 19세를 상한 연령으로 하고 있다고 해서, 일률적으로 소년법의 상한 연령까지 그것에 맞추어야 한다는 제안이유는 타당성을 인정하기 어렵다. 한편 만 19세는 대학생이라는 점 역시 상한 연령을 낮추기 위한 설득력이 부족하도고 볼 수 있다. 예를 들어 대학생이 아닌 19세의 청소년과 19세 미만의 대학생은 처리를 달리 할 수 있다는 것인데, 이는 대학생이라는 신분을 기준으로 하여 처리를 달리하겠다는 것이어서 인권침해와 위헌이라는 비판을 피하기 어려울 것이다. 결국 이와 같은 본질적인 문제를 제대로 살펴보지도 않고, 만연히 소년법의 상한 연령의 인하에 동의한 국회법제사법위원회의 안이한 입법태도를 지적하지 않을 수 없다. 검사선의제를 채택하고 있는 현행 소년법만으로도 형사처분이 충분히 가능하며, 만일의 경우를

대비하여 19세의 소년에게도 소년법과 형법의 선별적인 처리를 할 수 있는 방법을 모색했어야 했다. 이 점은 민법상의 성인 연령이 19세로서 개정되더라도 마찬가지이다. 경계선상에 있는 19세의 연령을 일거에 소년법의 대상에서 제외시켜버리기보다는, 선별적 처리가 가능하도록 특별 규정을 두는 것이 합리적이라고 생각한다.[3)]

둘째, 개정소년법에서는 촉법소년과 우범소년의 하향 연령이 종래의 '12세 이상'에서 '10세 이상'으로 변경되었다. 당초 정부안인 법무부 안에서는 촉법소년의 하향 연령에 대해서만 12세에서 10세로 낮추고 있었다. 따라서 그 제안 이유도 "소년범의 연령이 낮아질 뿐 아니라 범행 내용도 사회적으로 문제가 되는 경우가 적지 아니하여, 촉법소년의 연령을 낮출 필요가 있다"고 촉법소년에 한정하여 연령 인하를 제시하고 있다. 또한 촉법소년의 연령인하에 대한 공식적인 개정이유로는 청소년의 성숙정도와 범행내용이 사회적으로 문제가 되는 경우가 적지 아니하여 촉법소년 및 우범소년의 연령을 낮출 필요가 있다고 밝혔다.[4)] 그런데 법제사법위원회에서 정부안을 심사하는 과정에서 한 위원이 촉법소년만을 낮춘다면 우범소년과의 균형이 맞지 않는다는 제안으로 우범소년까지 10세로 낮추고 말았다. 소년법의 하향 연령의 인하 역시 어떤 합리적인 법리검토 없이 결정되었던 것이다. 더구나 우범소년은 물론 촉법소년의 연령을 10세로 낮추자고 할 만큼 저연령화의 문제가 심각하지 않을 뿐 만 아니라 그들의 비행이 흉악화 하고 있다는 실증적 근거를 찾기 어렵다.

또한 촉법소년 관련 내용을 살펴보면, 우리나라에서 이미 1930년대부터 소년범죄자의 범행이 사회적으로 문제로 떠오르면서 소년법의 필요성이 대두되었고[5)], 1935년 조선총독부 사회국 통계에 따르면 당시에도 형벌법령에 저촉될 염려가 있는 소년(촉법소년)이 6,100명에 달하였다.[6)] 그리고 1930년대 말에는 신문사설에서도 소년범죄의 심각성이 언급되고 있었다.[7)] 따라서 과거와 달리 소년들의 정신적, 육체적, 성장속도가 점점 빨라지고 있으며, 심각한 문제가 나타나는 저연령 소년범죄 현실에 대해 책임연령을 낮추어야 한다는 여론이 지배적이지만 촉법연령층의 소년이 오늘날에 와서 갑자기 증가한 것은 아니다.

---

3) 최종식, "제6차 소년법 개정의 문제점에 대한 고찰", 형사정책 제20권 제1호, 한국형사정책학회, 2008, 358면.
4) 한국형사정책연구원에서 2008.5. 23 '개정소년법과 소년사법'이라는 주제로 열린 춘계형사정책세미나에서, 소년보호사건재판을 담당하였던 실무가의 입장에서, 현재 서울가정법원의 실무 및 개정 소년법에 따른 가정법원의 역할에 관해 그동안 가정법원 내부에서 작성된 문건들을 취합 정리한 문건.
5) 동아일보 1933년 122면 기사.
6) 동아일보 1935년 11월 5일자 2면 기사.
7) 동아일보 1938년 5월 14일자 1면 기사.

더욱이 연소층 소년의 범죄현상을 설명하는 특징 가운데 공통점은 이들이 저지르는 범죄의 폭력화, 저연령화, 흉악화를 지적하며,[8]변화하는 사회의 흐름에 맞추어 연령 하향이 필요하다는 점을 강조하고 있다.[9] 그러나 이와 같은 인식의 근거에는 형사법을 지탱하는 책임주의를 흔들고 피아를 구분하려는 적대형법의 그림자가 드리워지고 있고, 성인범죄자에 대한 강력한 처벌을 요청하는 단계를 넘어 그 시선을 미성숙한 비행소년에게 돌리고자 한다는 생각을 버리기 어렵다. 위와 같은 논리라면 촉법소년의 연령을 낮추어 10세, 11세 등과 같은 저연령 소년들에게 처벌을 과하여 소년범죄를 예방하기 위함이다. 그렇다면 19세의 연령 역시 소년법에서 배제하지 말았어야 했다. 연령의 하향에 대한 문제를 해결하기 위해서는 10세와 11세의 연소 아동은 조사단계에서부터 복지적 처분을 우선시킬 수 있는 특별규정을 두어, 먼저 복지적 처우를 적용하도록 하며 후에 그에 맞는 해결책을 갖추도록 하여야 할 것이다.

연령인하의 경우 우리나라의 소년사법제도가 초발비행자에 대한 조기대응을 실효적으로 뒷받침할 수 있는 기반을 갖추고 있는지 의문이 제기되며, 최근 소년법상 보호처분의 확대는 정당화 될 수 없다는 점, 12세 미만 소년에 대해서 낙인효과를 가중시키는 사법기관에 의한 개입보다 복지행정형 개입이 적절하다는 점을 근거로 연령인하의 반대 및 기존의 소년법의 촉법소년에 대한 연령 상향이 다시 주장되고 있다.[10]

최근 신체적 성숙이 빨라지고 유해환경에 조기 노출로 인하여 가출 및 비행가담 연령도 점차 낮아지고 있다. 또한 언론보도에서 학교폭력 및 성폭력 사건을 다루면서 아동, 즉 촉법소년의 연령인 12세 미만 아이들의 범죄가담에 초점이 맞추어지고 있으며, 12세 미만 아동범죄에 대한 형사정책적 관심도 높아지게 되었다. 미국에서 이루어진 한 연구에 따르면, 지난 10년간 미국 소년법원에서 다루어진 아동범죄 (7세-12세)가 33%가 증가하였고, 특히 이들이 “보다 심각하고 폭력적인 성향의 고질적 범죄자”로 발전할 개연성이 나이 많은 청소년들 보다 3배가 높다는 분석결과도 있다.[11] 초범에 대해 아무런 대응을 하지 않는 것이 오히려 그들의 “책임” 문제를 회피하도록 만들며, 지나치게 관대한 처우는 오히려

---

8) 전영실 외, 한국의 범죄현상과 형사정책(2010), 형사정책연구, 한국형사정책연구원, 2010, 155면.

9) 헌법재판소 2003. 9. 25. 2002헌마533결정(전효숙 재판관의 반대의견): 김지선, “청소년범죄의 발생추세와 특성: 1966-2005”, 형사정책 제19권 제2호, 한국형사정책학회, 2007, 66-72면 참조.

10) 한숙희, “촉법소년 연령인하에 따른 가정법원의 역할과 과제”, 한국형사정책연구 제19권 제2호. 한국형사정책연구원, 2008, 66면.

11) 김은경, “21세기 소년사법개혁과 회복적 사법의 가치”, 형사정책연구 제18권 제3호, 한국형사정책연구원, 2007, 1161면.

“제재의 긴장과 두려움”을 해제시켜버림으로써 법 준수의 가치를 부식시켜 버릴 수 있기 때문이라는 주장도 있다. 몇몇 주요 연구들은 최초범죄에 대한 법적제재(legal sanctions)가 어떠하였는가는 향후 범죄경력발전을 결정짓는 중요한 요소라는 점을 지적하기도 한다.[12)]

하지만 이는 미국이나 다른 국가의 소년사법시스템이며, 우리의 현행 소년사법시스템은 12세 미만의 아동범죄 및 초발비행자를 적절하게 처우할 수 없는 구조로 되어 있다. 결과적으로 이는 ‘위기관리와 개입’이 빠진 상태에서 각 단계별 중간처우를 거치지 않고 급격히 교정시설로 수용시킨다는 문제점을 갖으며, 재범률 역시 지속적으로 상승하는 부정적 결과를 야기할 수 있다. 하지만 이러한 예측에도 불구하고 저연령화 현실에 맞는 적절한 대책보다는 엄벌화 경향을 통한 소년법 개정이 추진되어 촉법소년의 연령이 10세까지 낮추어졌고, 연령인하에 따른 보호처분 대상자 역시 그 영역이 확대가 되었다. 주요국가에서도 비행청소년에 대한 법적·제도적 개입연령의 하향 및 상향이 주요쟁점이 되고 있으며, 연령 범주별로 개입의 법적 성격이 어떠해야 할 것인가는 여전히 논쟁의 중심이다. 그러나 아동범죄에 대한 적절한 대응이 필요하다는 것이 반드시 엄격하거나 형사법적 개입만을 의미하는 것은 아니다. 그럼에도 연령을 낮추자는 움직임은 계속되고 있는 실정이며, 이는 결국 소년사법의 엄벌화를 통한 형사제재영역의 확대만이 나타나게 될 것이며, 소년사법제도가 제 기능을 하기 전까지는 계속될 것이라 사료된다.

2. 전건송치주의

소년법 제4조 제2항[13)]은 경찰이 범죄소년을 검거한 때에는 검사에게 송치해야

---

12) 미국 OJJDP(2001)의「Child Delinquency Bulletin Series」참조.

13) 제4조(보호의 대상과 송치 및 통고) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소년은 소년부의 보호사건으로 심리한다.
1. 죄를 범한 소년
2. 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 10세 이상 14세 미만인 소년
3. 다음 각 목에 해당하는 사유가 있고 그의 성격이나 환경에 비추어 앞으로 형벌 법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 10세 이상인 소년
가. 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽(性癖)이 있는 것
나. 정당한 이유 없이 가출하는 것
다. 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 것
② 제1항제2호 및 제3호에 해당하는 소년이 있을 때에는 경찰서장은 직접 관할 소년부에 송치(送致)하여야 한다.
③ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 소년을 발견한 보호자 또는 학교·사회복리시설·보호관찰소(보호관찰지소를 포함한다. 이하 같다)의 장은 이를 관할 소년부에 통고할 수 있다.

하고, 촉법소년과 우범소년을 발견하였을 때에는 검사를 거치지 않고 직접 소년법원에 송치하여야 한다고 규정하고 있다. 따라서 현행법상 경찰에게는 비행소년을 소년법원이나 검찰에 송치하지 않고 독자적으로 훈방 처리할 수 있는 권한이 인정되고 있지 않다. 하지만 실무에서는 경찰의 내부적인 직무규범인 소년경찰직무규칙과 범죄수사규칙을 근거로 해서 촉법소년과 우범소년에 대하여 검찰이나 법원에 전건 송치하는 것이 아니라 독자적인 선별처리를 하고 있다. 하지만 학교폭력이 이슈화되면서 경찰은 소년범에 대한 전건송치주의를 계속 강화하고 있으며[14], 이러한 정책은 행정상의 엄벌화 가중으로 소년보호이념 및 재범억제 효과를 거두기 어렵게 만든다. 우리나라 소년범죄는 모두 검찰에서 송치하지만 이중 60% 정도가 불기소 처분을 받고 있어 재범억제에는 아무런 효과가 없으며 행정상의 비효율을 초래하고 있다는 비판을 받고 있다.

또한 전건송치주의에 대한 우려 중 하나는 심각하지 않은 소년범까지 송치하여 범죄억제효과를 떨어뜨리고, 낙인효과를 주어 범죄증가 및 검찰의 업무 부담을 초래 할 것이라는 주장도 있다.[15] 이에 경미한 초범소년이나 촉법 및 우범소년에 대해서는 경찰단계에서 전문가를 투입해 소년범의 비행성을 평가하고 재범가능성을 예측하여 상담 및 교육을 통해 교정할 수 있는 사회적 보호의 울타리가 먼저 조성이 되어야 할 것이다.

3. 12세미만 촉법소년의 소년원 수용

2007년 소년법개정을 통해서 소년법상의 보호처분 적용대상이 되는 소년의 연령이 10세로 낮아졌다. 이에 따라 만 10세 이상이면 '수강명령, 사회봉사명령, 장기소년원 송치처분'을 제외한 모든 보호처분의 부과가 가능하다.

제1호 보호자위탁처분은 보호자 또는 보호자를 대신하여 소년을 보호할 수 있는 자에게 감호를 위탁하는 것으로 '보호자'라 함은 법률상 감호 교육의 의무가 있는 자 또는 현재 감호하는 자를 말한다. 이에 해당자는 친권자, 후견인, 아동복지시설의 장 등이다. 보호자 이외의 감호위탁의 경우 만 10세 이상 6개월로 하며 6

14) 2012년 2월 17일 조현오 전 경찰청장은 부산경찰청에서 '부산시민과의 간담회'를 갖고 "학교폭력은 조직폭력과 같은 점이 많다"고 밝히며, "악질적인 학교폭력에 경찰이 적극 개입할 것"이라며, 보복을 두려워하지 말고, 적극 신고해달라고 밝혔다. 이에 경찰은 실질적인 학교폭력 대책 마련을 위해 전건송치주의의 강화를 약속했다. 초범의 경우 및 아동들에 의한 학교폭력의 경우에도 대책 강화를 약속했다(mbc뉴스, 2012년 2월 17일자 발췌).

15) 2007년 5월 30일 대한범죄학회에서 주관한 '소년범 선도정책 추진을 위한 국제학술세미나'에서 미국의 펜실베니아 주립대 제프리 티 율머 범죄학 교수는 전건송치주의에 대한 문제점과 경찰단계에서의 다이버전을 통해 소년범의 사회복귀와 재범방지를 위한 정책적 제언을 제시하였다.

개월 연장이 가능하다. 제2호 수강명령처분은 만 12세 이상 100시간 이내의 범주에서 부과가 가능하다. 제4·5호 장·단기 보호관찰의 경우 만 10세 이상의 소년에게 부과된다. 단기보호관찰은 1년, 장기보호관찰은 2년의 기간 동안 부과되며 장기보호관찰의 경우에 1년의 연장이 가능하다. 제6·7호 처분은 시설위탁처분으로 6개월 내의 기간 동안 위탁이 가능하며 6개월 연장이 가능하다. 보호자의 보호를 받을 수 없는 소년의 경우 복지시설 또는 소년보호시설의 감호를 위탁할 수 있다. 치료가 필요한 소년의 경우 의료보호시설에 위탁이 가능하다.

제8·9·10호 소년원 송치처분은 성행의 개선과 교화를 위하여 시설 내 수용이 필요하다고 인정되는 비행소년들을 소년원에 송치하는 처분이다. 제8호 처분의 경우 1개월 이내의 소년원 송치처분으로 쇼크구금효과를 목적으로 하는 보호처분이다. 단기소년원 송치처분의 경우 6개월 이내의 기간 동안, 장기소년원 송치처분의 경우 2년 이내의 기간 동안 보호처분이 가능하다. 소년원은 구금의 기능과 교육적 기능을 담당하는 시설이다. 소년원은 비행에 대한 응보보다는 교육적 기능에 초점을 맞추어 인성교육과 생활지도, 특성화교육, 교과교육 등을 행하고 있다는 측면에서 소년교도소와는 그 성격이 분명히 다르다. 그리고 소년원에 대한 명칭도 학교로 바뀌었으며, 학교시설 기준에 맞도록 교원의 확보를 위해 해당과목 교사를 특별 채용하는 시책을 추진하는 등 법적, 제도적 보완이 이루어졌다.[16] 그로 인해 소년원에서 소정의 교육과정을 이수한 소년은 교육법에 의해 당해 학급의 교육과정을 이수한 자와 동일한 자격, 즉 초중등 교육기관의 졸업장을 받을 수 있게 한다. 이처럼 소년법 개정으로 보호처분 유형이 확대되었다. 그러나 연령의 상·하한의 인하로 인하여 특히 12세 미만 어린 학생들에게 8호, 9호 보호처분 부과가 가능해 졌다. 보호처분은 소년의 의사와 상관없이 행해지고 있는데 그것은 소년의 판단이 아직 미성숙하고 자신의 행복에 대하여 스스로 올바른 판단을 할 수 없기 때문에 국가가 친권자를 대신하는 국친사상에 의거해 부과가 가능하다. 대부분의 아동복지조치가 강제되는 것은 국가권한의 법리상에 그 근거를 둔다.[17]

---

16) 법무부 훈령 제372호에 의거하여 1997년 1월 8일 전국 11개 소년원에서 동시에, 법률상 개념의 소년원과 실무개념의 학교로 명칭을 다양화 하고, 교육적 특성을 고려하여, 중. 고등학교 및 직업전문학교를 소년원의 공식명칭으로 한 것은 소년원이 행형시설로 인식되어온 고정관념을 바꾸고자 함이다(김성열, “춘천소년원 운영현황”, 소년법연구, 창간호, 2002, 124면).

17) 소년법의 법리에는 두 가지가 있다. 하나는 사회방위에 기초를 두는 것이다. 그러나 보호처분을 강제하는 근거라는 점에 한해서 말하면 사회방위설은 왜 소년에 한해서 특히 넓은 강제가 미치는가를 설명하기 어려울 것이다. 다른 하나는 국권설이다. 근대에 이르러서는 친권 그것이 부모의 감호·교육의무를 다하기 위한 것이라고 이해하게 되고, 따라서 오늘날에는 국권설 아래에서 소년의 건전한 육성을 받을 권리라고 설명하는 것도 충분히 가능하게 되어 있는 것에 주의할 필요가 있다. 다만 국가는 부모가 자식에게

보호처분을 행하는 국가의 권한이 친권자의 징계권에 대비된다면, 보호처분이 경우에 따라 「벌」을 수반하는 것도 부정할 수 없다. 소년법의 발달이 「형」벌에 대한 회의의 증대와 결부하고 있었던 것은 확실하다고 하여도 그 결부가 「형」벌이 아닌 「벌」이 어디까지 미쳤는가는 반드시 확실하지 않다.

소년의 건전한 육성을 위해서는 때로는 「벌」이 필요하며, 보호처분의 이름하에 사용되는 벌은 보호처분을 받는 당사자인 소년성격의 교정에 관한 것이다. 이는 일반예방을 주된 목적으로서 사용되는 「형」벌과는 다르다. 「형」벌의 경우에는 부과 당시의 본인의 장래가 경우에 따라서는 일반예방을 위해서 희생되게 된다. 「형」벌은 그 의미에서 적대적인 성격을 없애기 곤란하다고 한다. 하지만 보호처분은 그와 같은 적대적인 성격을 없애지 않으면 안 된다. 각 종의 보호처분에 대해서 법이 구체적으로 정한 것 역시 비적대적·본인지향적인 성격을 명확히 나타내고자 함이다.

개정 소년법은 보호처분의 다양화를 통하여 보호소년의 보호와 개선이라는 소년법을 실현하고자 종래의 7종류의 보호처분을 10종류의 보호처분으로 확대하였고, 기존의 부수적 처분이었던 수강명령과 사회봉사명령을 독립된 보호처분으로 규정하였다. 그러나 보호소년의 보호와 개선이라는 소년법을 실현 목적이 무색하게 보호처분 중 8호, 9호 처분으로 소년원에 송치되는 10세, 11세의 초등학생들이 생기게 된 것이다. 특히 8호 처분인 1개월 이내 송치처분의 경우 10세, 11세의 초등학생이 1개월의 짧은 시간동안 수용기능과 교육기능 수행이 잘 되었다 하더라도 보호처분을 「형」벌의 처분으로 인식하게 되며 이후 다시 가정 및 학교로 돌아가서도 그 영향이 크게 작용할 수 있다고 본다. 이에 12세 미만의 어린 소년들에게 시설 내 처우는 다음과 같은 문제점에 부딪히게 될 것이다.

첫째, 12세 미만의 소년은 12세 이상 소년들과는 이질적인 존재이다. 즉 너무도 미성숙한 존재이다. 이에 12세 미만의 소년들을 지도하기 위한 내용 역시도 다른 취급이 필요하다. 이 연령의 아이들에게는 1-2세의 차이는 큰 의미를 지닌다. 그들은 육체적으로 정신적으로 미성숙하며 사회경험이 적기 때문에 이를 보충해 줄 두터운 처우가 필요하다.

둘째, 부모와의 이별이다. 특히 이 연령의 아이들은 가족과의 관계가 중요하며, 가족과 떨어지는 것 자체가 소년인격형성에 큰 영향을 주게 된다. 본래는 가정에서의 가르침을 중심으로 생각해야만 하는 발달단계이므로 소년원 등의 시설 내 처우는 부모와의 교류 단절 및 정신적 스트레스의 가중만 초래하게 될 것이다.

주는 애정과 마찬가지의 애정을 소년에게 주기 어렵다고 하는 지적은 경청할 만하다. 그러나 부모와 마찬가지의 애정을 쏟는 사람을 찾고 그에게 소년을 맡기는 것은 국가에 대해서도 가능하고 현재 어느 정도 행하여지고 있는 것을 잊어서는 안 된다(編集代表 平野龍一, 編集, 松尾浩也·澤登俊雄·所一彦, 構座 少年保護Ⅱ, 2005, 21面).

셋째, 학교교육과의 단절이다. 초등학교나 중학교 저학년의 아이들은 의무교육 안에서 같은 연령대의 그룹을 통해 생활하고 배우는 것이 많다. 그들에게서 학교 안의 집단적인 인간관계는 성장발달에 있어 매우 중요하기 때문에 여기에서 분리시켜버리는 것은 바람직한 것이 아니다. 물론 소년원의 처우는 학교교육에 준하는 것이나 소년원의 폐쇄성이라는 공간은 정서발달을 위한 조건이 결여되어 있다고 생각한다. 또한 시설퇴원 이후에 자신의 학교로 돌아가 정상적인 학교생활을 하기에도 힘들다고 생각한다.

넷째, 비행의 학습이다. 소년원을 통한 시설 내 처우는 또 다른 비행의 학습이 될 수 있다. 시설 내의 상하관계, 따돌림 등으로 어린연령의 소년이 시설 내에서 피해자가 될 수 있고 이후 또 다른 어린 입소자들에게 비행이 학습될 수 있는 여건을 제공할 수도 있다고 생각한다.

이에 촉법소년의 경우 그 생육력에 문제가 있는 경우가 많기 때문에 소년의 복지를 생각해 볼 때, 범죄이후의 제1차적인 개입은 조사기관보다 아동상담소 등의 복지기관 쪽이 더 바람직하다고 본다. 그 이유로는 소년사법제도를 통해 소년범죄자들은 초범이후 신분변화를 겪는 비율이 매우 높기 때문이다.[18)]

보호처분은 위에서도 언급한 바와 같이 그 요건으로서 형사책임능력이 아니라 보호필요성, 즉 범죄위험성(반복비행가능성)과 교정가능성(건전육성가능성)을 요구하고 있다. 따라서 촉법소년에 대해 8호. 9호, 10호의 부과를 해야 한다면 비적대적이고 본인지향적으로 「형」벌의 개념이 아닌 반복비행을 줄이고 건전육성을 통한 교정이 가능하도록 보다 신중하게 부과하고 소년원 내의 처우와 시설 및 교육프로그램이 더욱 안정화 될 수 있도록 해야 할 것이다.

Ⅲ. 엄벌화의 배경 및 원인

1. 엄벌화 배경

범죄의 증가가 나타나면서 여러 이유에서 재사회화 형법이념으로부터 형사정책의 방향을 바꾸려는 경향들이 등장했다. 1980년대 이후 특별예방주의의 실효성에 대한 의문으로 신고전주의적 응보사상 내지 엄벌주의적 경향이 등장했다.[19)]

---

18) 김은경/이동원(2003)의 조사연구에 따르면, 소년범죄자의 36.5%가 초범이후 급격한 신분변화를 경험하였다. 이러한 상황은 사회적 유대가 약화되거나 재통합의 어려움을 겪은 개연성이 그만큼 많음을 의미한다.

몇몇 국가들을 중심으로 재사회화 프로그램이 아닌 응보와 형벌위하를 강화하는 대범투쟁에 관한 논의가 세력을 확장해 나갔다.

미국에서도 형사입법, 형사사법, 형사법학, 사회학 분야에서 증가하고 있는 범죄에 대해 형사정책적 엄벌주의(punitivism) 경향이 대두되었다. 이는 후에 유럽의 여러 국가들에게 영향을 미쳐 범죄를 통한 지배(governing through crime) 또는 형법의 르네상스(Die Renaissance des Strafrechts)로 지칭되면서 엄벌주의적 방향전환(punitive turn)으로 진행되었다.[20]

범죄가 급증하면서 사회 안전의 울타리가 무너져 내릴 때 마다 사회적 불안은 깊어지고 이에 엄벌주의의 현상이 되풀이 되고 있다. 마치 현대판 마녀사냥을 방불케 하는 범죄인 사냥이 형법의 확장(Strafrechts-expansion)과 새디스틱한 처벌욕구(Straflust)라는 사회적 조류를 타고 자행되기도 했다. 이 같은 현상에 대해 범죄학자들은 형벌의 증폭(Antstieg der strafe) 또는 예방적 전환(präventive Wende), 사회학자들은 통제문화(Kontroll-kultur)의 지배라고 해석하기도 한다.[21] 북미의 삼진아웃법(three strikes and you're out), 메간법(Megan's law), 영국의 사라법(Sarah's Law), 줄리아니 뉴욕시장 재임시절 깨진 유리창이론(broken window theory) 등이 엄벌주의 경향을 반영한 것이다.

하지만 이러한 세계적 엄벌화 풍조와 관련하여 우리 소년사법제도 마저 엄벌화에 동참한다는 것은 매우 위험한 발상이라고 생각한다. 우리의 소년보호재판은 비행소년을 성인범죄자와 구별하여 범죄 사실에 중점을 두는 것이 아니라 범죄사실의 배후에 있는 반사회적인 인격과 환경을 찾아내어 이에 대한 교육적·보호적 대책을 세워 소년의 건전한 육성을 기하는데 있다. 특히 저연령의 촉법소년에 대해서는 획일적, 형식적 처우를 지양하고 개개의 소년에 따라 그 가능성을 찾아 처우를 개별화하여야 한다고 말한다. 모두 맞는 말이고 꼭 실천되어야 할 명제이다. 그러나 촉법소년과 관련하여 우리의 언론보도와 각종 매체를 통해 특정사건이 마치 모든 사건의 표준인양 비춰지는 경향이 나타나고 특히 학교폭력문제 및 그에 따른 자살사건이 나타나는 시기에는 더욱더 촉법소년에 대한 저연령화를 강조하며 그 연령을 더 낮추자는 움직임이 나타나는 것이다. 물론 엄벌화가 연령

---

19) Eser/cornik(Hrsg.), Neuere Tendenzen der Kriminalpolitik, 1987, S.15ff.; F.sack, wie die Kriminalpolitik dem Staat aufhilft, KrimJ 2004; 김일수, 전환기의 형사정책, 세창출판사, 2012, 15면 재인용.

20) 김일수, 전게서, 16면 재인용.

21) 이에 관해서 Kaiser, "Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach" aus der Perspektive des Kriminologen, in: Sieber/Albrecht (Hrsg.), strafrecht und Kriminologen unter einem Dach, 2006, S.70; W. Lehne/Ch. Schlepper, Die 'präventive Werde' in Deutschland, Krimj 2007, 9. Beiheft, S.119f; 김일수, 전게서, 16면 재인용.

의 하향조정만을 의미하는 것은 아니지만 사회전반의 엄벌화 분위기에 우리의 소년사법은 흔들릴 가능성이 높다고 생각한다. 이에 아직은 순수하고 어린 소년들을 '어떻게 벌할 것인가'에 대한 생각보다는 '어떻게 무슨 이유로 흉악한 비행을 저지르게 된 것일까'라는 그 원인을 밝히고 제대로 그들을 이해하고 대책을 세우는 것이 선행되어야 할 것이다. 어릴적 작은 실수나 잘못을 따끔하게 혼내서 다시는 그런 일을 하지 못하도록 해야 한다는 훈육과 형사제재적 처벌은 분명 다르다. 하지만 우리는 처벌에 대한 인식을 훈육과 같은 개념으로 인식하고, 이러한 인식을 통해 엄벌화는 여러 가지 이유와 배경으로 타당성을 얻고 있다.
이에 소년사법의 엄벌화 경향을 가져오게 된 배경은 무엇이며, 이로 인해 소년사법제도에 어떠한 문제점이 있는지 고찰해 보도록 한다.

2. 엄벌화 원인

1) 통계분석의 비객관화로 인한 엄벌화

공식통계는 사법당국에 포착된 범죄통계를 지칭하는 것으로 한국의 경우 법원행정처의 『사법연감』, 법무연수원의 『범죄백서』, 여성가족부의 『청소년백서』등이 대표적이다. 공식통계는 한국은 물론 세계 각국에서 가장 일반적으로 이용되는 범죄측정방법에 속한다. 그러나 공식통계는 숨은 범죄를 배제한 채 경찰・검찰・법원 등 사법기관에 접수된 범죄만을 대상으로 하고 있기 때문에 신뢰성과 유용성에는 한계가 있다. 뿐만 아니라 그 집계에 대한 변수를 고려하기 어렵고, 분석단위가 행정단위 중심으로 되어 있어 학술연구에 이용하기는 많은 어려움이 있다.

먼저 경찰기관의 통계는 2007년 소년법 개정으로 소년법이 정하는 '소년'의 연령은 기존 '12세 이상'에서 '10세 이상'으로 그 규제범위가 확대되면서 촉법소년이 일시적으로 증가하였으나 이후로는 크게 감소하고 있다. 즉 2007년 14세 미만 소년범은 2,602명이었고, 2008년은 5,547명으로 전년대비 2배 이상 증가하였으나, 2009년에는 2,615명이 적발되어 2007년의 수준을 유지하였고, 2010년에는 621명 수준으로 감소하였으며 2011년에는 318명으로 더욱 감소하였다.[22]
2009년을 기준으로 검찰이 파악하는 학생범죄자 가운데 범행당시 연령이 만 10세 이상 13세 이하의 학생범죄를 보면 형법범의 빈도는 전체 학생범죄(78,875명)의 0.3%(203명)를 차지하고 있으며, 재산범죄(절도)와 폭력범죄(폭처법 위반)에서 다소 높은 빈도를 나타내고 있을 뿐 심각성의 징표가 되는 흉악범죄는 16명

22) 경찰청, 2014년 경찰백서, 2015, 78면.

(0.6%) 불과한 수준이었다. 아울러 2009년 특별범에 해당하는 학생범죄자 가운데 범행당시 연령이 13세 이하의 경우 2.0%(977명)에 불과하다.[23] 2010년에 있어서도 이 연령대 형법범은 전체 학생범죄자 감소(70,394명)와 함께 0.2%(191명)를 유지하고, 흉악범죄의 경우 11명(0.2%)이었으며, 특별범 역시 0.2%(69명)로 전년도에 비하여 감소한 추세를 보였다.[24]

법원의 보호사건 연령별 누년비교에서도 2007년 소년법 개정이후 전체 보호소년의 수가 2007년 26,874명에서 2008년 30,022명으로 3,348명 늘어났다. 그런데 14세 미만자의 경우는 4,148명에서 4,486명으로 인원은 전년대비 333명 늘어났으나 전체 보호소년에서 차지하는 비중은 15.3%에서 14.8%로 소폭(0.5%) 감소하였다. 이후 2009년의 경우는 전체 보호소년 35,819명 가운데 14세 미만자는 5,299명(14.8%), 2010년의 경우는 전체 보호소년 32,416명 가운데 14세 미만자는 4,290명(13.3%)을 차지하여 역시 감소하는 추세이다.[25]

또한 소년범죄의 저연령화 현상으로 인한 형사미성년자의 연령인하를 주장하는 입장에서는 공통적으로 14세 미만의 범죄가 매우 증가하고 있다는 통계자료를 바탕으로 엄벌화를 강조하고 있다. 하지만 <표 1> 에서 볼 수 있듯이 같은 해 소년범의 지표가 너무 차이가 많이 나며, 통계에 대한 방법과 수집시기 역시 차이가 크기 때문에 통계로만의 저연령화는 설득력이 없는 것으로 판단된다.

<표 1> 경찰단계에서의 10-13세 소년범죄자 인원수[26]

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
인원	1,503	1,679	1,718	2,602	5,547	2,615	621	318	1,186	335	74

즉, 공식적 통계를 통한 소년범죄의 저연령화 현상에 대한 주장은 결국 이들에 대한 처벌을 주장하는 측의 막연한 추정에 불과하며 지나치게 과장된 것이라는 사실을 보여준다. 또한 흉포화 현상의 경우에도 흉포함의 기준이 모호하고, 4대 강력범죄 발생건수의 수치를 통해서만 흉포화를 강조하고 있다는 비판이 있다. 뿐만 아니라 경찰력투입현황이나 검거 인원건수의 변동을 토대로 소년범죄의 심각성을 강조하는 것 또한 정확성이 떨어진다. 매 시기마다 사회가 중점적으로 단속하는 범죄의 형태가 다르며, 그 해의 변동실태가 그 자체의 변동은 아니기 때문이다. 즉, 소년범죄에 대한 범죄의 심각성을 강조하는 것은 막연히 범죄에 대

23) 대검찰청, 2014년 범죄분석, 2014, 592-595면.
24) 대검찰청, 2014년 범죄분석, 2014, 592-595면.
25) 법원행정처, 2012년 사법연감, 2012, 676면.
26) 경찰청, 2014 경찰백서, 2015, 78면.

한 두려움과 추측에 따라 조장된 불확실성을 기반으로 한 '성급한 일반화(hasty generalization)의 오류'에 불과하다. 그러므로 소년범죄에 대한 통계 및 법원, 형사사법기관이 각각 생산, 관리 하고 있는 소년보호통계에 대해서도 면밀한 검토와 수정이 필요할 것이다. 또한 이들 기관의 관련통계가 결과적으로 소년보호를 위한 사전예방과 사후관리를 위한 도구적 기능을 원활히 수행하기 위해서는 현재와 같은 단순 수치나열의 수준에 머물러서는 안 될 것이다.[27]

2) 소년사건보도에 있어 언론의 이슈화 및 여론형성

우리는 소년범죄가 점점 흉포화 되어가고 빈번히 발생한다는 언론보도를 자주 접하게 된다. 이러한 보도는 수사기관의 발표를 그대로 전하는 것으로 마치 객관적 진실인 것처럼 무차별적인 자극적 제목으로 보도되어 진다. 이처럼 소년비행 및 범죄에 대한 보도는 충분한 취재 없이 수사기관의 발표를 그대로 전하는 것이며, 이는 조사기관이라는 일방 당사자적 측면에 의한 발표이므로 이를 보도하는 것은 매우 위험한 요소를 갖게 된다. 왜냐하면 이러한 보도의 경우 소년비행 및 범죄의 흉포화가 강조되어 여론에 영향을 미치고, 결국 엄벌화 정책의 기초가 될 수 있기 때문이다. 즉, 강압적인 범죄통제를 바라는 여론이 미디어발표에 의한 것이라고 기초한다면, '흉포화의 존재'를 전제로 한 엄벌화 정책은 법의 체계로의 신뢰를 획득하지 못하게 될 것이다. 이에 소년사건의 언론보도에 따른 원인은 다음과 같이 나타난다.

첫째로, 미디어의 전문성 부족의 문제이다. 위에서 언급된 바와 같이 소년범죄·소년비행통계를 살펴보면 최근 소년범죄가 줄어들고 있다는 것을 알 수 있다. 하지만 여전히 각종 언론보도는 일부 특정사건과 공식통계를 연관 지어 소년범죄의 양적증가와 흉포화 등의 질적 증가에 대하여 계속해서 초점을 맞추고 있다. 그렇다면 과연 소년범죄의 흉포화를 주장하고 이슈화 하는 이유는 무엇일까? 이는 선정적인 보도만을 일삼는 대중매체의 보도에 관한 문제를 지적할 수 있다. 예를 들어, '흉악범죄의 저연령화'라고 하는 보도의 내용에는 사실에 대한 오류가 포함되어 있다. 통계상 촉법소년(14, 15세)층의 살인 및 강도 등 강력범죄의 발생비율이 흉포화를 나타낼 수 있는 일관된 기준으로 보기 어렵다.[28] 세부적인 증감

---

27) 이민식./황의갑, "소년보호통계의 효용성 제고를 위한 소년보호통계 개선방안 연구", 법무부, 2010, 54면 참조.

28) 예를 들어, 2012범죄백서에 의하면 2007년 14세미만의 강력범(흉악)은 10명이며, 2008년은 18명이다. 단순수치의 논리로 본다면 1.8배의 증가를 보이고 있다. 하지만 아주 작은 수치의 8명을 매스미디어에서는 1년 사이에 1.8배의 증가로만 보도하고 소년범죄의 흉포화만을 강조하게 되는 것이다. 이에 단순증감으로만 소년범죄의 동향을 보도하는데 있어 신중함이 필요하다.

(增減)은 있으나 살인의 경우 극히 낮은 수준에서 그 추이(推移)를 보이고 있기 때문이다. 오히려 16, 17세 소년이나 18, 19세 소년들의 검거율이 감소했기 때문에 저연령의 소년이 두드러져 보이게 된 것으로 보이는 경향이 있다.[29]

또한 여러 언론보도 중 소년범죄가 조포화 및 집단화 되어지는 현상 및 비율이 급격하게 증가하고 있다는 보도 역시 문제가 있다. 소년범죄의 조포화 및 집단화의 발생율은 10년 전과 비교하여도 별다른 차이가 없으며, 오히려 감소하는 추세를 보이고 있다. 또래집단과의 관계를 중요시 여기는 청소년문화에서 집단화의 경향은 최근의 소년범죄의 큰 특징으로 보기는 어렵다. 또한 경찰청 및 기타 사법기관의 범죄현황 및 검거에 관한 발표 시 언론보도는 감소·진정화되고 있는 죄종보다는 증가경향이 있는 죄종을 더욱 강조하는 경향이 있다. 또한 '작년에 비해 급증', '최근 10년간의 범죄 중 최악' 등의 강조하는 표현을 쓰고 있는 경향이 있다. 뿐만 아니라 경찰청이 각 해마다 비행상황을 정리, 배포한 자료는 형법범과 특별범을 구별하지 않고 이를 자의적으로 해석하여 억지의 내용이나 무리한 해석을 하는 경우가 두드러지게 나타난다.[30] 이에 각종 소년사건 언론보도는 통계수치 또는 그 수치의 타당성 및 기본내용을 확인 후 보도를 해야 할 것이다.

두 번째로, 극히 예외적으로 일어나는 중대사건에 대해서 불필요할 정도로 상세하게 보도하거나 해석하려고 하는 언론보도의 문제이다. 과거 범죄보도는 사건의 경위를 짚어보는 것에 중점을 두고, 그 배경이나 동기는 간략하게 요약하는 형태의 표현으로 정리되어졌다. 예를 들어 수년전에는 소년범죄의 원인에 대해 '내향적'이거나 '학교를 다니기 싫어', '불우한 가정환경 등 세간을 원망했다'는 식으로 간단히 정리되고 보도되어졌다. 그러나 최근에는 극히 드물게 발생한 예외적인 사건에 대해서도 소년전체의 병리현상을 대표하고 있다는 식의 관점을 통해 세

---

29) 최근 일본에서는 연령층별 살인율을 10년 단위로 계산한 長谷川眞理子(와세다대학 교수)가, 청소년이「살인」으로 검거된 비율은 전후 일관해서 저하되고 있음을 지적해 반향(反響)을 불러일으켰다(『WEDGE』5월호 외). 살인율의 저하뿐만 아니라 전체적으로 청소년이 결코 흉악화 되고 있는 것이 아니라고 하는 주장이 최근 제기되고 있다(교육학연보 8, 世織書房 , 10월호).

30) 예를 들면, 1993년의 미국 전체 3대 뉴스에 의한 범죄보도는, 전년에 비해 2배가 늘었는데, 그 중에서도 살인사건에 관한 뉴스의 경우 90년부터 95년 사이에 369%의 증가를 보였다고 보도하였으나 사실 실제의 살인건수는 13% 감소했다고 한다. 그런데 소년범죄에 대한 보도에서는 이 경향은 더욱더 현저하게 나타난다. 1997년에 캘리포니아주의 26개의 채널을 대상으로 행해진 조사에서는 뉴스에서 가장 빈번하게 발생하는 것이 소년의 폭력사건(전체범죄의 55%) 임에도 살인사건보도에 더 초점을 맞추어 지는 것을 지적하였다. 이 연구는 뉴스에서 소년범죄의 실상을 더욱 흉악하게 그리고 있다는 결론을 발표하였다. 또한 일본의 '전쟁 후 일본의 살인 동향'이라는 논문에서는, 일본사회에서 소년살인이 여러 다른 국가와 비교했을 때 현저히 낮음에도, 오히려 중년과 노년 남성의 살인사건에 비해 미디어의 초점을 더 받고 있으며, 안일하게 일반론처럼 끌어내려는 풍조가 너무나도 강하다는 비판을 제기하고 있다(坂上 , "少年犯罪凶惡化のイメージはこう作られる", 法學セミナー no 587, 2003, 20面).

부적인 부분까지의 검토와 해석이 이루어지고 있다. 그 결과 '언제라도, 어디에서라도, 누구한테라도' 일어날 수 있다는 식의 착각을 발생시키고 있다. 또한 개별 사건이 빠짐없이 보도되고 있기 때문에 소년사건이 특히 증가한 듯한 인상을 초래하기도 한다. 흔치않은 사건의 보도에서는 성급한 일반화는 삼가야 하며, 사건과 관련이 적은 개인정보의 범람은 단순한 '훔쳐보는 취미'에 불과하다. 이렇듯 과잉된 범죄불안을 불러일으키는 언론보도의 태도는 수정되어야 할 것이다.

마지막으로 범죄상황 등 소년범죄의 병리적 측면에만 주목하고 보호적 관점의 보도는 기피하는 문제이다. 만약 소년사법의 엄벌화를 통하여 소년범을 성인과 동등한 처벌과 처우를 한다면, 갱생이 불가능하거나 자손성[31]에 의하여 직업적 범죄자가 될 위험성을 높아진다. 이에 성인과는 다른 보호적 관점에 더욱 관심을 기울이고, 언론보도에 있어 소년범죄의 감소를 위한 보호적 관점의 보도를 지향할 필요가 있다.

3) 소년사법과 Penal Populism

포퓰리즘(populism)은 원래 라틴어의 populous(민중)에서 유래되어 민중의 이익이 정치에 반영되어야 한다는 정치적 입장을 가리키는 단어이다. 원래 엘리트주의에 대한 개념이며, 시민에 의한 민주화를 의미한다. 그러나 최근 언론 등을 통해 여론에 직접 영향을 주고 대중의 흐름을 좀 더 정치적으로 유리하게 이용하기 위한 정치수법 등으로 더욱 많이 지칭된다. 포퓰리즘은 특히 언론을 통해 설명은 간결하고 이해가 쉬우며, 국민들에게 좀 더 쉽고 납득하기 좋은 정보와 흥미 있는 정보를 제공한다. 이러한 정보는 그것이 정확하고 논리에 맞는 내용인지는 중요하지 않아서 국민의 정책판단력을 흐리게 만들기도 한다. 복잡한 사회현상에 대해 힘 있고, 강하며, 상식적이고 알기 쉬운 해결책으로 선전되면서 이러한 사회변화가 형사정책에서도 강하게 반영되기 시작했다. 이것이 바로 'Penal Populism'으로 뉴질랜드의 빅토리아 대학에서 처음으로 '세계화의 엄벌화와 포퓰리즘'을 통해 소개되었고 포퓰리즘적인 성격을 가진 형사정책을 'Penal Populism'라고 부른다.[32] 우리의 미디어는 보도를 통해 사실을 전달하는 것 뿐 만 아니라 항상 그 범죄보도 속에 '정의'와 '악'이라는 양대구조를 생성하면서 드라마적인 각색을 하고 범죄에 대하여 엄벌적인 성향을 가지는 것을 당연하다는 식의 보도

---

31) 예를 들면, 미국은 70년대 이후, 엄벌화의 정책을 추진하여 자포자기 상태가 된 젊은이들이 대량 발생했다. 이러한 엄벌화의 악순환을 거듭한 미국과 이를 쫓던 일본의 경우 엄벌화 경향에 대한 반성을 통해 복지적 측면을 강조한 다양한 처우를 실시하고 있다.

32) 愛美、"日本における厳罰化について", 宇都宮大学 教育学部・教育学研究科、教育学部学校教員養成課程社会科専攻, 2011, 36面.

를 한다. 이에 더하여 정치까지도 선거연설이나 정책을 이슈화하기 위하여 범죄인용을 새삼스럽게 들춰 국민의 범죄불안을 부추기면서 범죄대책의 중요성을 어필하고 지지율을 높이고자 엄벌주의를 이용하게 되는 것이다.

포퓰리즘 형사정책은 사형제폐지논란이나 성범죄처벌에 관한 부분에서 주목받던 내용이다. 하지만 최근 소년사법제도와 결합하여 엄벌주의 성향의 penal populism이 나타나고 있다. 그러나 소년보호의 이념을 목적으로 하고 있는 우리의 소년사법에서 엄벌화 경향을 통해 범죄율을 낮추거나 형사정의를 실현되는 것도 아니며, 소년의 건전육성이라는 목적과는 다르게 정치권의 정략적 이해관계에 따라 추진되는 포퓰리즘적 형사정책은 매우 위험하다고 볼 수 있다. 특히 빈번하게 언론에서 접하는 소년범죄와 강력(흉악)사건의 경우 국민들이 집단적 불안감이 조성되고 이에 따라 엄벌주의적 형사정책의 설계와 투입을 요청하게 되면서 소년사법은 엄벌화에 더 치중하고 있는 실정이다.

즉, 부풀려진 소년범죄에 대한 공포심과 심각성에 편승한 여론의 과장 및 이에 떠밀려 깊은 성찰을 전제하지 아니한 채 정치적 이미지 창출에 혈안이 된 일부 형사입법자들의 무책임한 입법남발, 그리고 이러한 입법자들에게 비교법적 검토라는 형식으로 입법기술적인 자문을 제공한 이론가집단이 공모하여 엄벌적 형사제재를 양산하고 있는 것은 아닌지 비판적 고찰이 필요할 것이다.[33]

결론적으로 소년사법의 penal populism이 개선되려면, 소년사법제도 및 정책을 '정치'로부터 어느 정도 분리해낼 필요가 있다. 정략적 이해관계를 초월한 의회-정부-시민-전문가들로 구성된 위원회가 단기-중기-장기 범죄대책을 총괄하도록 하는 것이 하나의 방법일 수 있을 것이다.

Ⅳ. 소년사법의 엄벌화 경향에 대한 대응방안

1. 소년사법의 연령에 대한 조정

1) 국제준칙에 따른 대상연령의 조정

국제화 시대에 각 국가들의 소년사법시스템은 정치·경제·문화·법률 등 제반여건이 제각기 다름에도 유엔 인권준칙을 준수하는 방향으로 개혁되고 있다. 우리나라의 경우에도 유엔가입국으로 유엔에서 정한 국제준칙들을 준수할 의무

33) 이덕인, “강벌주의 형사제재에 대한 비판적 고찰”, 형사법연구 제23권 제3호, 한국형사법학회, 2011, 262면.

가 있으며, 특히 조약으로 체결된 아동권리협약의 이행을 위한 유엔 아동권리위원회(The Committee on the Right of the Child)의 권고사항을 받아들이고 정해진 시기에 정부이행사항을 보고하여야 하며, 국내 법률 또한 이에 부합하도록 정비할 필요가 있다.[34)]

아동권리조약은 유엔아동권리위원회(CRC)의 당사국의 심사를 통해, 각국의 아동권리보장에 힘쓰고 있다. 심사는 당사국에서 조약이 발효하고 난 후 2년 이내에 당사국이 아동권리위원회에 대하여 보고를 하고, 그것에 대해 제1회 심사가 행해지며, 그 후 5년마다 보고와 심사가 반복된다.

우리나라는 2007년 소년법과 아울러 이를 시행하기 위해 '보호소년 등의 처우에 관한 법률'을 전면 개정함으로써, 1990년부터 북미, 호주 및 뉴질랜드를 비롯한 유럽에서는 이미 소년사법의 근간이 되고 있는 균형・회복적 사법(Balanced & Restorative Justies)이념을 도입하고, 다이버전(Diversion)및 사회 내 처우의 확대, 검사선의주의 개선, 국선보조인제도 도입 등 소년범의 인권보장규정을 강화하여 아동권리협약 및 유엔 국제인권준칙에서 요구하는 기준에 한걸음 다가가는 계기를 마련하였다.

하지만 소년사법의 대상은 아동권리협약에서 18세 미만의 아동을 그 대상으로 규정하고, 유엔 아동권리위원회는 형사책임연령을 12세 이상으로 권고하고 있다. 우리나라의 경우 소년법 개정으로 상한연령이 20세에서 19세로 인하되었으며, 형

---

34) 일본의 경우는 1994년 조약을 비준하고 1998년 5월에 심사가 행해져, 최종소견이 채택되었다. 제2회의 심사는, 2004년 1월에 행해져, 1월 30일에 최종소견이 채택되었다. 제1회 심사에서 CRC는 소년사법운용에 관한 상태에 대해 아동의 권리조약과 그 밖의 관련된 국제준칙에 적합성 떨어지는 것을 토대로 국제준칙에 비추어 소년사법제도의 재검토를 행하도록 권고하였다. 특히 중요시 되는 것은 구금의 대체적 조치의 확립, 독립된 감시 및 불복신청절차, 대용교도소의 상황이다. 그러나 2000년 일본의 소년법개정은 위원회의 보고와는 전혀 다른 방향으로 검토되었다. 2000년 개정과 그 개정에 앞장서서 정부안의 작성을 추진한 사람들 사이에서는 CRC의 최종소견과 아동권리조약이 논의 대상도 안된 것은 어쩔 수 없다는 식의 의견을 내세웠다. 일본의 소년법 개정은 정부와 국회가 소년사법에 관한 국제준칙에 비추어 일본의 소년사법의 재검토를 행하는 일의 거의 없었다. 실제로 개정의 방향, 특히 형벌적 대응의 강화나 구금기간의 확대 등의 정책은 권리조약의 정신과는 확실히 어울리기는 어려웠다. 그 의미에서도 CRC가 제2회 일본 보고심사에 어떠한 판단을 내릴지 주목되었다.CRC가 당사국의 제1회보고서를 심사하여 이후, 당사국이 소년사법에 관한 법개정을 진행한 것에는 유의하면서, CRC는 개정된 많은 부분이 조약이나 소년사법에 관한 국제준칙 및 규정정신에 많이 벗어나는 것에 대해 우려를 나타냈다. 이러한 일은 특히 형사책임에 관한 최저연령이 16세부터 14세까지 낮춰진것과 심판 전의 신변구속의 기간이 4주간에서 8주간으로 올려진 것에 관해 지적했다. CRC는 성인으로서 재판을 받아 감금형을 선고받은 소년이 늘어나고 있는 것, 소년이 종신형을 받을 가능성이 있다는 것을 우려했으며, 우범소년이 범죄소년처럼 여겨지는 것 역시 우려를 표명했다. 이후 권고조치를 내리면서 CRC는 2000년 개정에 대해 다수의 개정부분이 아동권리조약과 소년사법에 관한 국제준칙 및 규정정신에 따르지 않았다라는 엄격한 평가를 내렸다.

법에서 형사책임연령을 14세로 규정하고 있어 학계의 평가에서는 양호한 평가를 받고 있으나, 범죄소년의 연령하향 및 촉법소년 연령하향 과정은 정책 상 많은 아쉬움을 갖게 한다.

또한 국제인권기준에서 형법에서의 규정을 배제하도록 하고 있는 소위 '지위비행(status offences)'에 해당하는 우범소년이 소년법 개정시 존·폐 논란에도 불구하고 존치되고 있으며, 촉법소년과 우범소년의 연령을 12세에서 10세로의 하향이 과연 아동권리협약의 기본원칙인 '소년의 최선의 이익(Best interests of the child)'에 부합하는지에 대해서는 재고할 여지가 있다고 보았다.[35]

소년사법운영에 관한 유엔최저기준규칙 제4조의 경우 소년의 형사책임연령이라고 하는 개념을 인정하고 있는 법제도에 있어서 그 개시연령은 정서적·정신적·지적 성숙에 관한 사실을 고려하여 너무 낮은 연령으로 정해져서는 안 된다고 규정하고 있다. 이는 형사책임에 관한 최소연령은 역사 및 문화에 따라 크게 다르다는 사실을 전제하고, 현대의 접근방식은 도덕적 및 심리적 구성요소에 따라 아동이 행동할 수 있는지를 고려하도록 하고 있다. 즉, 아동 개인의 변별력 및 이해력에 비추어 본질적으로 반사회적 행동에 대해 아동의 책임을 물을 수 있는지가 고려되어야 한다는 것이다.[36]

이처럼 국제준칙에 따른 현대적 접근방식에 기인하면 무조건적인 엄벌화로 인한 연령의 하향은 결국 국제사회의 흐름에 역행하는 것이다. 물론 위에서 언급한 바와 같이 국제적 규범에 어떤 위반이 있는 것은 아니나 우리나라가 국제사회에서 형사미성연령과 촉법연령을 국제기준에 적합하도록 다시 재조정한다면 앞으로의 소년사법제도의 변화의 중심에는 이러한 국제준칙에 맞는 신중한 변화의 모습이 필요할 것이다.

2) 사회분위기에 편승한 대상연령의 확대 방지

우리는 소년범이 증가한다는 언론의 보도나 충격적인 사건이 발생할 때는 항상 습관처럼 소년사법의 연령에 대한 것을 이슈화 시킨다. 그리고 이러한 특정사건의 감정적 증폭으로 인하여 우리의 소년사법제도는 신중함 보다는 정책적이고 언론과 여론의 고착으로 인한 연령의 하향이 결정된다고 볼 수 있다.

일본의 경우 몇몇 엽기적인 소년범죄가 발생하자, 언론과 정치권이 합세하여 소년범죄에 대한 강경대응책을 주장하였고, 이로 인해 소년법이 개정되기도 했다.[37] 만약 우리나라는 일본의 '고베연속아동살상사건'같은 형사미성년자에 의한

---

35) 오영희 외 3, "미국 펜실베니아와 뉴욕의 소년보호정책비교", 법무부, 2008. 13면.
36) 이덕인, 형사책임연령 하향에 대한 비판적 고찰, 형사정책연구 제23권 제1호, 한국형사정책학회, 2012, 22면.

잔인한 사건이 발생했다면 우리가 소년법의 촉법소년 연령과 형사미성년자의 연령의 하향에 대한 움직임은 지금보다 더 급격히 진행 되었을 지도 모른다. 연령 하향의 감정적 증폭이 단순히 개별사건의 특성만이 원인이라고 할 수는 없으나, 우리의 언론의 경우 촉법소년이나 형사미성년자는 마치 '신의 영역'처럼 여겨져 아무런 제재를 받지 않는 것 같은 언론의 보도가 넘치고 있는 실정이다. 이는 국민에게 사회적 불안을 제공할 것이고 이로 인한 소년보호주의 이념은 점점 더 후퇴하게 만드는 수단이 될 수 있다는 우려를 해본다. 그렇다면 과연 이러한 소년사법의 연령의 평가 기준은 무엇이며, 이런 평가기준이 과학적이고 객관적이라고 할 수 있는지도 의문이다.

기준에 반하지 아니하는 범위 내에서 이를 조정하는 것은 개별국가의 자유라고 할 수 있으므로 형사책임연령의 조정에 대해 무조건 적인 비판을 할 수는 없다. 그러나 연령의 기준의 조정문제는 사회 내에서 저연령 소년에 의해 저질러진 특정 사건에 따른 감정적 증폭과 이를 토대로 검증되지 아니하는 흉악화·다양화·저연령화라는 개념 짓기에 근거한 것이 되어서는 안 된다. 왜냐하면 형사책임의 연령과 형벌은 아니더라도 소년의 일생에 영향을 미치는 법적제재의 하향을 몇 살로 할 것인지 여부는 책임주의원칙과 소년에 대한 보호주의가 교차하는 영역의 문제이자 결과적으로 형법의 대원칙을 수정하는 문제와도 연결되어 있기 때문이다. 그러므로 자로 줄을 긋듯 간단하게 기준을 상향하거나 하향할 수 없는 일이다.

더불어 연령기준 검토는 근본적인 요인 가운데 하나인 범죄에 대한 변식능력과 제어능력에 대한 검증이 오늘날의 과학수준으로 가능하게 되었는지 여부도 논의되어야 할 것이다. 단순히 저연령 소년의 범죄현상이 흉포화 내지 조포화 되어 간다는 가설은 사실이 아니라는 점에서 남아 있는 문제는 과거와 달리 현대의 과학을 비롯한 과학기술과 발달심리학·사회심리적·인지심리적 요소를 포함하는 인간문명의 수준이 인간의 책임능력에 대해 어느 시점을 기준으로 완성되는지를 분별할 수 있는 단계에 있는가를 고려해 보아야 한다. 다시 말해 뇌과학이나 인지과학적인 측면에서 형사책임연령의 한계점을 높여야 하는 명백한 이유가 객관적이면서도 과학적으로 규명 가능하다면 그 결과를 받아들일 수 있을 것이다. 더욱이 저연령 비행소년들은 자신의 행위가 비정상적이라는 사실은 인식하

---

37) 일본의 경우 1997년 14세의 중학생이 칼과 쇠뭉치로 초등학생 2명을 살해하고 3명을 상해한 소위 '고베연속아동살상사건'이 발생했다. 이 사건으로 당시 일본 소년법에 의하면 14세의 소년에 대한 보호처분만을 할 수 있고, 형사처분은 할 수 없도록 규정하고 있었으나, 나이가 어린 소년이라도 엄중하게 처벌해야 한다는 여론이 반영하여 2000년 소년법 개정이 이루어 졌다. 이 개정을 통해 형사처분 연령이 16세에서 14세로 인하되었다(이동희, "일본의 소년사법제도와 그 운용상황", 형사실무연구회 발표논문, 2007. 8면).

고 있지만 대다수의 경우 의도적이라기보다는 무의식적 상태에서 범행을 저지르고 있고 죄가 된다는 사실도 범행 이후에 깨닫게 된다는 점 역시 간과할 수 없는 부분이다. 따라서 아직까지 인간의 문명과 과학 수준이 여전히 진실을 향해 가는 도상에 있을 뿐[38], 이러한 단계에 도달했다고 감히 말할 수 있는 수준에 있지 아니한다면 연령만 낮추는 손쉬운 선택은 지양하는 것이 바람직하다.

3) 발달심리학의 이론에 근거한 연령기준의 설정

형사책임의 연령 및 보호처분 연령의 하향을 통한 엄벌화 주장이 강화되는 가운데 오늘날 소년의 성숙도 및 발달이 가속화 되면서 시비선악을 구별할 능력이 조기에 형성된다는 주장이 현 연령하향의 핵심적 이유가 되고 있다. 따라서 콜버그(Lawrence Kohlberg)에 발달심리학에 관한 연구는 인간의 도덕능력의 고찰에 대하여 도움을 준다. 콜버그(Lawrence Kohlberg)는 주로 아동에 국한하여 전개되었던 피아제(Piaget)의 2단계 인지발달이론[39]을 발전·심화시켜, 크게 3단계로 나누어 이를 다시 2단계로 세분화하여 6단계로 나누었다. 이를 각각 전인습적 단계(pre-conventional stage), 인습적 단계(conventional stage), 그리고 후인습적 단계로 명명한다.[40]

전인습적 단계는 아동이 도덕규범이나 선악의 관념은 가지고 있으나, 이를 내면화하지 못하고 단순히 보상이나 처벌을 야기하는 행위결과나 외적인 권위체로 해석하는 단계이다. 전인습적 단계의 첫째 단계인 제1단계(3-7세)에서는 특정행위의 결과가 갖는 가치나 의미는 도외시 한 채, 그 행위가 가져오는 물리적 결과가 선악의 기준이 된다. 이 단계에서의 도덕성은 처벌과 같은 외적 규제를 피하는 것, 또는 무조건적으로 권위에 복종하는 것으로 나타난다. 전인습적 둘째 단계인 제2단계(8세-11세)에서는 자기에게 이익이 되는 행위 또는 경우에 따라 타인에게 이익이 되는 행위를 선이라고 판단한다. 이 단계에서는 인간관계를 상호

38) 김성돈, “뇌과학과 형사책임의 새로운 지평”, 형사법연구 제22권 제4호, 한국형사법학회, 2010, 148면.

39) 발달심리학에서 보는 도덕성이란 주어진 구체적 사태를 해석하여 행동의 옳고 그름을 판단하고, 그에 기초하여 행동을 선택하는 심리적, 이성적 판단과정이라고 할 수 있다. 피아제에 의하면 아동의 인지발발은 두 단계로 이루어진다. 제1단계는 행위의 옳고 그름을 행위자의 의도보다는 외적판단기준과 행위의 결과에 의하여 판단하는 단계이다. 제2단계는 행위의 결과 뿐 아니라 의도도 함께 고려하여 판단하는 단계이다. 피아제의 인지의 발달과정은 타율성으로부터 자율성 획득의 방향으로 발달해 가며, 대체로 8-9세 사이에 이루어진다고 한다. 아동이 자율적인 도덕의식을 형성하는 것은 교육, 가정, 환경적 요인 뿐 아니라, 또래 집단에서의 협동, 호혜적 상호관계의 경험에서 온다고 보았다(Piaget, The Moral Judgment of Child, 1948 passim., 장영민, “소년법상 제 연령 기준에 관한 고찰”, 『법학논집』제9원제2호, 이화여대 법학연구소, 2005, 98면).

40) 장영민, 전게논문, 111면 재인용.

이익을 주고받는 교환관계로 이해하는 경향을 보인다.

인습적 단계에서는 가정, 사회 등 집단의 기대를 따르는 것이 그 결과 여하에 상관없이 가치를 갖는 것으로 판단하여, 적극적으로 질서를 유지하고 정당화 한다. 인습적 단계의 첫 단계이자 통산 도덕 발달의 제3단계(12세17세)에서는, 올바른 행위는 타인의 승인을 얻을 수 있는 행위라고 인식한다. 따라서 타인을 기쁘게 하거나 돕는 행위가 선한행위로 인식된다. 이 단계에서는 행위자의 의도를 고려하게 되며 이른바 착한 소년소녀의 지향의 단계라 불린다. 인습적 단계의 둘째 단계 통산 4단계(18-25세)에서는 아동은 사회질서 유지의 중요성을 인식하고 법의 기능을 개념화 하게 된다. 올바른 행동이란 자신의 의무와 책임을 수행하고 합법적 권위를 존중함으로써 사회질서를 유지하는 행동이다.

후인습적 단계는 도덕적 가치나 도덕적 권위가 개인이나 집단의 권위와는 무관하게 그 자체 타당성을 갖는 것으로 인식된다. 후인습적 단계의 첫 단계이며 통산 5단계(25세 이상)에서는 올바른 행동은 개인이 갖는 기본적 권리와 사회전체가 합의에 도달한 도덕적 기준에 의거하여 판단된다. 후인습적 단계의 둘째 단계, 통산 제6단계(소수의 자만이 이 단계에 진입한다)에서는 올바른 행위는 자신의 선택한 도덕원리에 따른 것으로 정의된다. 이 때의 도덕원리는 공정성, 정의 , 인권의 상호성 같은 것이 된다.[41]

이처럼 인간의 인지발달의 단계는 어느 단계에서 자신의 행동의 시비선악을 변별하고 규범에 따른 행동을 기대할 수 있는 연령에 도달하는지에 대한 의문을 갖는다. 일단 인지발달론에 따라 9세 이하의 자에 대해서는 절대적 책임무능력을 인정하는데는 별다른 이견은 없어 보인다. 그리고 인지발달의 제3단계의 12-17세 소년에게 타인의 관점과 의도를 이해할 수 있고 이를 고려해 넣을 수 있는 시기로 보고 있다. 대부분의 사람들의 도덕발달은 인습적 단계에 머문다고 하여 이 연령은 형사적 성년의 기준으로 삼고 있다. 하지만 이러한 인지발달의 이론은 책임능력의 단계를 설정해 주는 이론보다는 소년보호처우의 내용을 어떻게 구성할 것인가에 적용을 하게 된다면 매우 효과적일 수 있다. 소년사법제도 상의 일률적인 연령에 대한 기준을 변화 시킬 수 있고 특히 분류처우를 하는데 있어 도덕의 발달단계를 조사하고, 소년보호시 어디에 초점을 맞춰 소년보호프로그램을 운용할 것인가에 중요한 도움을 줄 수 있다.

물론 발달심리학의 이론만으로는 모든 소년사건을 적용하는 것은 막연한 주장이며 설득력이 없을 수 있다. 하지만 최소한의 기준적용이 미비한 현 소년사법상의 연령의 선긋기 보다는 적어도 소년범의 분류처우 시 학습능력이나 가정환경 부족 등으로 도덕의식이 떨어지는 소년들의 보호와 재범방지에 도움이 될 것이

41) 장영민, 전게논문, 112면 재인용.

라 생각된다.

2. 소년범죄의 공식통계 객관성 확보

1) 소년범죄 통계의 객관성 확보

매년 경찰, 검찰, 법원에서는 소년범죄와 관련하여 공식통계자료를 작성하여 소년범죄의 발생원인과 현황 등을 분석하고 발표한다. 그러나 이러한 통계의 경우 보통 10년의 양적인 통계로서 단순히 소년범죄의 증·감만을 확인할 수 있다. 그런데 이러한 단순 통계치만 가지고 언론, 정계에서 통계에 절대적 신뢰를 부여하여 기사보도, 정책 등을 내놓고 심지어 법 개정의 지표로도 사용하고 있다.

위에서 본 바와 같이 2007년과 2008년은 소년법이 개정·시행되는 시기로 2008년 소년범의 경우 2007년의 통계에 비해 2배 이상이 증가하게 되는데, 범죄소년의 연령이 20세에서 19세로 낮춰졌지만 촉법소년의 연령 12세에서 10세로 낮춰져 소년법 적용대상이 증가된 탓으로 볼 수 있다. 또한 당해년도의 소년사법정책이 시기별로 차이가 크고, 일관되지 않은 탓에 학교폭력의 경우 집중단속 또는 기소원칙주의 정책여하에 따라 매년 통계치는 들쑥날쑥 하다.

또한 현행 소년법상 보호처분의 내용의 경우 소년법 개정으로 10호 처분까지 추가되어 소년에 대한 통계가 제대로 수집되지 않고 또한 소년에 대한 각종 보호처분이 양상이 단일 보호처분에서 복수의 보호처분이 부과되는 유형으로 증가하고 있어서 소년보호정책에 관한 통계가 일관되지 못하다고 할 것이다.[42]

이와 같은 관련 공식통계가 결과적으로 소년보호를 위한 사전예방 및 사후관리를 위한 도구적 기능을 원활히 수행하려면 현재와 같은 단순한 수치나열의 수준에 머물러서는 안되고, 소년범죄의 심각성을 수적 통계로 뒷받침을 하고자 한다면 철저한 분석과정이 필요하다. 그러나 2007년 소년법 개정 이후 통계연구를 통한 범죄예측 및 재범방지 노력을 위한 분석은 없었다. 다만 법무부 범죄예방정책국 소년과가 3년마다 발간하는 「소년보호통계」가 소년보호사건의 추이와 비행청소년의 특성 및 환경에 관한 통계자료를 수록하고 있는 실정이다. 하지만 이러한 통계 역시 단순기초자료 입력에 불과하고 정책 수요에 제대로 부응하고

---

42) 보호처분 제1호는 감호위탁으로 소년을 보호자에게 돌려보내 소년을 낙인 및 시설수용의 폐해를 줄이고 방지하는 역할을 한다. 하지만 1호 처분은 단순히 보호자에게 실효성이 떨어진다는 지적을 받고 있고 매년 1호 처분의 통계는 높게 잡혀 있다. 그러나 실제로 1호처분과 2호 또는 3호처분이 병합된 경우 1호처분 인원에서 제외하고, 2호 및 3호처분 인원은 1호처분이 병합된 인원을 2007년 이전 통계까지는 포함하였다. 2008년 통계부터는 2호, 3호 병과처분 된 인원을 명시하면서 보호처분 통계에 많은 변화가 나타났다.

있지 못하다는 지적을 받았다.[43]

이에 우리사회 소년범죄에 효과적으로 대처하기 위해서 소년범죄에 관한 대표적인 통계자료인 「소년보호통계」의 체계를 개선하여 소년의 재비행에 대한 원인분석, 재입원 및 재범률 예측 등에 실질적 도움이 될 수 있도록 그 실효성을 제고하는 연구와 작업이 필요하게 되었다. 그리하여 2008년 법무부 범죄예방정책국은 기존의 소년보호정보시스템을 발전적으로 대체하는 소년보호교육종합관리시스템[44](Total Education and Management System: TEAMS, 이후 '팀즈'라고 지칭)을 새로이 구축, 가동하고 있다. 그러나 아직까지 '팀즈'는 향후 「소년보호통계」발간을 위한 통계원표로 활용하고, 교정, 보호관찰, 소년보호 등 정책수행 분야별로 공식통계를 각각 생산・분석・관리하여 각 통계마다 산출 및 분석하기에 개념, 기준 등이 상이・모호하여 다른 통계자료간의 호환성 및 신뢰성 산출결과의 타당성이 부족하여 문제가 되고 있다.[45] 하지만 각 실국 통계자료 간 용어의 통일 및 연계・통합관리를 위한 방안을 장기적으로 마련하고, 기존의 「소년보호통계」의 통계품질 및 문제점 분석을 통하여 비행원인과 및 재범을 예측을 한다면 기존의 통계오류로 인한 성급한 일반화와 엄벌화의 경향은 줄어들게 될 것이다.

---

43) 소년보호통계를 위해 생산, 관리되는 통계는 각 소년보호기관별통제시스템(즉, 소년보호정보시스템: Juvenile Information System: JIS)입력 자료에 기초한 것이다. 그러나 이는 단순 수치나열의 수준에 지나지 않는다는 비판을 받았으며, 실무에서 분석적.설명적.예측적 연구 및 정책 결정에 제대로 반영되지 못하여 효용성이 낮다는 지적을 받고 있다(이민식.황의갑, 전게논문, 54면 참조).

44) 이민식.황의갑, 전게논문, 1면.

45) 팀즈 통계시스템 및「소년보호통계」의 적정성과 문제에 관하여 일선 소년보호기관 직원들의 인식과 태도를 평가하였다. 직원들은 팀즈 통계시스템이 대체로 구 시스템과 일관성이 있으며, 복잡하지 않고 쉬우며, 눈에 잘 들어오고, 신뢰할 수 있어 전체적으로 구 시스템보다 우수한 것으로 평가하지만, 다만, 수시로 실적확인이 가능한 체제로의 변경, 도움말 기능의 추가, 그리고 팀즈와 소년보호통계, 교정 및 보호관찰 통계의 연계와 통합관리의 필요성을 크게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 또한 팀즈 통계시스템이 복잡하지 않고 쉬운 편이지만, 그 진단점수 및 소년보호통계집의 실효성에 대해서는 부정적 태도를 보였다. 통계지침의 업무현장 부합성 제고, 통계항목들을 조합 검색하는 기능 강화, 그리고 팀즈와 소년보호통계, 교정 및 보호관찰 통계의 연계와 통합관리의 필요성을 크게 인식하였다. 뿐만 아니라 통계조회기능은 원만하나 진단점수들의 실효성에는 강한 의문을 갖고 있다. 또한, 통계지침의 현장 부합성 제고, 일부 통계항목들의 집계방식 개선, 통계와 관련한 이중 일의 배제, 수시로 실적확인이 가능한 체제로의 변경, 그리고 교정 및 보호관찰 통계와 연계 및 통합관리의 필요성을 중요하게 인식하였다. 팀즈 통계시스템이 대체로 구 시스템과 일관성이 있으며, 시스템이 안정되어 신뢰할 수 있으나, 통계 대분류체계의 개선, 통계항목들의 조합검색기능 강화, 수시 실적확인이 가능한 체제로의 변경, 통계결과의 업무에 대한 환류, 진단점수들의 정책적 활용, 소년보호통계의 팀즈로 부터 자동 추출 등이 필요한 것으로 인식하였다(이민식./황의갑, 전게논문, 90면 참조).

2) 형사사법 기관 별 공식통계의 연계

「소년보호통계」및 팀즈 통계시스템을 만든 가장 큰 이유는 통계를 잘 활용하여 범죄예방하고, 미래에 대한 예측을 하는 것이다. 이를 위해서는 형사사법기관 및 보호기관이 소년사건통계를 쉽게 확인할 수 있는 체제로 변화하여 사회전반의 현상들과 자유롭게 조합이 가능하도록 하며, 교정 및 보호관찰의 통계와 연계하여 통합관리를 추구하도록 해야 할 것이다. 이는 보다 정확한 비행예측을 가능하게 하여 이를 통해 정책수립에 큰 도움이 될 것이다. 현재 법무부는 교정, 보호관찰, 소년보호 등 정책수행 분야별로 통계를 관리 분석하고 있는데 각각의 관리 부처나 프로그램 방식이 달라 소년사법기관의 연계가 이루어지지 않았다.

2004년에 국가기관 정보화사업의 하나로 통합형사사법체계 구축사업이 발표되어 진행되었다. 통합형사사법체계는 경찰, 검찰, 법원, 교정기관으로 이어지는 형사사법 절차의 전 과정을 연계하는 종합시스템으로 경찰의 송치자료, 검찰의 기소자료, 법원의 판결결과, 교도소의 수형자료 등을 온라인상에서 공유할 수 있도록 다양한 사법정보들을 하나의 DB로 통합하는 것이다. 시스템 통합을 완성하는 것이 원래 계획이었지만 부처 간 이견 때문에 아직 서비스가 이뤄지지 못했다.[46]

법무부와 검찰, 경찰은 통합 운영조직이 필요하다는 입장이지만 법원은 법원시스템에 대한 독자적인 운영권을 요구하여 서비스가 진행되지 못하고 있었다.[47] 하지만 행정상의 문제는 있었지만 2010년 7월 법무부는 형사사법포털을 오픈하여 형사사법기관인 경찰, 검찰, 법무부, 법원의 수사 및 재판에 대한 종합정보를 국민들이 온라인으로 편리하게 접근하여 제공받을 수 있도록 사이트를 오픈하였다. 형사사법포털 서비스 개시 이래 현재까지 국민들의 긍정적이고 지속적인 호

---

46) 이현희/이건, 경찰의 범죄정보관리시스템 개선방안 - 활용적 측면에서, 한국공안행정학회보 제20권, 한국공안행정학회, 2005, 407면.

47) 시스템 설계 방식을 놓고 통합형이냐 연계형이냐에 대한 논란을 거듭해오다 연계형으로 가닥이 잡혀 전자정부 11대 과제 중 하나로 2005년 12월부터 본격적으로 구축 착수한 시스템이 개통되었다. 이에 형사사건의 접수, 수사, 기소, 불기소, 재판, 형 집행 등 형사사법업무에 필요한 전 과정의 각종 서식이 통폐합, 표준화, 전자화돼 처리되었다. 이에 따라 각 형사사법기관이 보유한 형사사건자료를 전자적 체계적으로 관리해 정보를 공동으로 활용할 수 있게 되고, 각 기관별 중복 입력으로 인한 인력과 비용의 낭비를 사전에 차단할 수 있는 효과가 기대된다. 또한 형사사법업무 전 과정의 전자적 처리로, 변호인 및 당사자들의 서류제출 편의성 제고 및 행정의 투명성 확보가 보장됨은 말할 나위 없다. 형사사법통합정보체계추진단은 사업 추진 초기 제기된 개인정보보호 문제에 적극 대처해 개인정보 영향 분석, 정보보호 관리체계 정립, 해외 형사사법체계에서의 개인정보보호, 형사사법절차 전자화에 따른 법제도 정비 등에 대해 지속적인 연구 활동을 통해 보완책을 수립해왔다. 또 이를 세미나, 공청회 등을 통해 객관적으로 검증해 왔다. 이 사업으로 연간 종이 절감 비용 약 56억원, 우편 송달비용 약 114억원을 비롯해 매년 총 1694억원의 비용절감 효과와 함께 대국민 관점의 형사사법절차의 투명성 및 신뢰도 제고가 이뤄질 것 이라는 평가가 예상된다.

응으로 현재 포털접속자 수가 4,000만 명을 돌파했고 하루 평균 약 5만 명 정도의 국민이 포털사이트를 통해 형사사건 진행상황 조회, 74종의 온라인 민원서비스, 각종 형사사법 정보 등에 대한 서비스를 제공받고 있다. 형사사법포털에 대한 대국민 만족도 설문조사에서도 대부분의 이용자들이 그동안 접근하기 어려웠던 형사사법 정보를 형사사법포털을 통해 실시간으로 쉽고 편리하게 이용 할 수 있게 된 점에 대해 만족감을 나타냈다.[48)]

기존의 소년사건에 대한 통계는 기관별로 각각 운영되고, 통계에 대한 객관적 신뢰를 얻기에는 부족함이 있었다. 하지만 전산화된 형사사법포털과 소년보호교육종합관리시스템을 연계한다면 경찰에서부터 법원까지의 단계별 처리과정 및 통계를 형사사법포털을 통해 산출할 수 있고, 교육처분 및 상담과정 등 비형사제재의 활동을 소년보호교육종합관리시스템을 통해 파악할 수 있을 것이다. 또한 이러한 연계시스템은 각 기관별 상호협조와 지원을 이끌어 낼 수 있다. 이를 통하여 소년범죄의 현황 및 특성을 파악해 정확한 범죄예측이 가능하게하고, 범죄예방을 위한 종합적인 대책을 정부차원에서 마련할 수 있을 것이다. 뿐만 아니라 통계를 통한 미디어의 소년사건보도역시 막연한 추정이 아닌 객관적 자료를 통한 분석과 보도가 이어질 수 있을 것이다.

3. 소년사건보도에 대한 인식의 전환

1) 소년사건에 대한 보도윤리의 확립

소년비행의 추세분석과 전망을 다루는 언론보도는 소년비행의 심각성을 부각시키기 위하여 소년비행 이나 범죄와 관련한 충격적이고 고발적인 보도자료를 많이 인용하고 있다. 이는 일반시민들이 저연령화·흉포화·누범화를 막연히 추정

48) 모바일 형사사법 포털 도입배경은 최근 스마트폰 등 모바일 디바이스가 보편화되면서 사용자들의 기대와 요구에 부응하고, 대국민편의성 향상을 목적으로 기존에 PC를 통해 제공해 오던 형사사법서비스를 모바일 로 확대하여 '13. 6. 19. 부터 형사사법포털 모바일 서비스를 제공하게 되었다. 즉, 스마트 기기로 서비스 환경을 확대하여 사용자들이 모바일 애플리케이션을 통해보다 신속하고 편리하게 형사사법정보를 제공받을 수 있도록 한 것이다. 이러한 모바일 형사사법 포털 도입을 통한 가장 큰 기대효과라면, 스마트폰 시대에 부응해 국민들이 언제, 어디서나 장소와 시간에 구애받지 않고 더욱더 쉽고 편리하게 형사사법정보를 제공받을 수 있게 되었다는 것이다. 즉, 기존의 PC환경에서 모바일 기반으로 서비스 환경을 확대함으로써 형사사법정보에 대한 국민들의 접근성과 편리성이 이전보다 크게 향상될 것으로 기대한다. 향후 아이폰 등 IOS기반의 스마트폰 단말기로 모바일 서비스를 확대할 예정으로 법무부에서 는 급속한 인터넷 환경의 변화에 능동적으로 대응하고, 국민들이 원하는 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력할 것이 밝혔다(정부 대표전화 110, <http://110callcenter.tistory.com/2588>, 2015.12.20방문).

하게 하고, 지나치게 호도하는 면이 강하다. 이로 인해 소년범죄에 관한 엄벌화 분위기와 이에 편승하려는 정치적 입김이 작용하여 엄벌화 정책을 통한 형사제재가 강화되고 있다.

예를 들면, 일본에서 1980년대 후반부터 신문보도 특히 주간지 등을 중심으로 소년사건에 대한 위험성을 강조하는 보도가 증가함에 따라 논의의 중심이 변화하였고, 특히 특정잡지가 혐의가 확실하다고 보이는 소년의 동일성추지정보를 공표하는 보도를 반복해서 게재하여 많은 문제를 불러 일으켰다. 특히, 1985년 札幌兩親强盜殺人事件[49]을 시작으로 神戸連續兒童殺傷事件[50] 등 언론이 보도내용과 관련하여 일반인에게 엽기적인 흥미를 유발하는 내용을 포함하고, 흉악한 소년사건에 대한 일반인의 분노와 실명공표의 요구에 응하는 태도를 취하고 있으며, 일반대중의 엄벌화 요구를 대변하는 것처럼 보였다. 이러한 보도는 특정사건에 대한 감정적 증폭으로 이어져 모든 소년의 비행에 대해 그 형태나 정도를 고려하지 않은 채 강력한 처벌만을 외치게 되었으며 이로 인해 '소년의 보호 및 교육'이라는 목적은 후퇴되는 듯한 결과를 낳게 되었다.

생각건대 소년사건의 경우에는 성인범과의 같은 정도의 언론보도를 규제하고, 특히 「소년업무처리규칙」에 각 제10조 (공표시의 유의사항)[51]을 참고하여 더욱 신중함을 기할 필요가 있으며, 이는 보도규제를 할 경우 수사단계에서부터 강조하여 소년문제나 소년사건에 관한 사항을 신문, 기타 보도기관에 공표할 때에는 당해 소년 또는 보호자에 미치는 영향을 충분히 고려할 뿐만 아니라 언론의 윤리실천적 요소가 반드시 수반되어야 하며 자주적 규제를 통한 보도가 행해져야 할 것이다.

또한 보도피해의 근본원인은 취재보도시스템 및 미디어의 구조적 문제에서 시작하며 보도 윤리규정을 강화하기 위해서는 이러한 구조개혁이 필요할 것이다.[52]

---

49) 1985년 11월 22일에 삿포로시에서 발생한 강도살인사건으로 친딸(당시 19세)이 부모를 살해한 사건으로 사진주간지인 「Focus」에서 소년의 사진이 공개되어 사회적으로 충격을 준 사건이다(강경래, "소년사건의 보도와 소년법", 소년보호연구 제22호, 한국소년정책학회, 2013, 14면)

50) 1997년 고베시에서 발생한 당시 14세의 중학생에 의한 연속살상사건으로 2명이 사망하고 3명이 중경상을 입었다. 이 사건은 복수의 초등학생이 살상된 사건으로 사체에 손상이 동반된 점, 특히 피해자의 두부가 '성명문'과 함께 중학교 정문 앞에 두어진 점, 신문사에 '도전장'이 우송된 점 등 폭력성이 동반된 특이한 사건이었으나 범인이 보통의 중학생이라는 점에서 일본사회에 큰 충격을 주었고 엄벌화 정책을 지향하게 된 계기가 되었다. 또한 일부 잡지에서는 사진이 공개되었고, 검사조서 및 정신감정서 일부가 게재되면서 이슈화가 되었고, 일반시민들의 소년범죄 엄벌화를 지지하게 된 배경이 되었다(강경래, 전게논문, 14면)

51) 제10조(공표시의 유의사항) 소년문제 또는 소년사건에 관한 사항을 신문, 기타 보도기관에 공표할 때에는 당해 소년 또는 보호자에 미치는 영향을 충분히 고려하여야 하며, 특히 주소, 성명, 직장, 학교, 기타 특정인으로 유지될만한 사항을 공표하여서는 안된다.

이에 언론보도의 구조개혁을 위해 몇 가지 대안을 제시하면 다음과 같다. 첫째, 사건을 보도하는 전문기자를 양성하고 교육시스템을 강화하는 것이다. 최근 인터넷 신문보급이 확산되면서 자극적이고 상업적인 기사를 실어 추측성 보도 및 오보의 확산이 늘어나고 있다. 다른 신문사들과의 경쟁 및 광고 수익을 위한 자극적이고 상업적인 기사를 막을 수 있도록 전문기자양성 및 교육시스템 제공을 통해 보도윤리의 이유와 중요성을 강조하도록 해야 할 것이다. 둘째, 보도의 양적 축소 이다. 무분별하게 쏟아져 나오는 기사 및 관련 자료는 오히려 보도 본연의 의미를 저해하고 보도피해를 양성할 수 있다. 이에 사건보도의 총량은 줄이고 사건의 사실적 취재 및 보도에 집중 할 수 있는 양적 규제가 필요하다고 생각한다. 셋째, 저널리즘의 재생이다. 저널리즘[53]이란 신문과 잡지를 통하여 대중에게 시사적인 정보와 의견을 제공하는 활동이다. 이러한 사전적 의미처럼 정보와 의견을 제공하는 저널리즘이 최근 발표저널리즘·홍보저널리즘으로 변하고 있어 저널리즘 본연의 성격을 약화시키고 있다. 이에 본연의 저널리즘 재생을 통해 공공의 사실이나 사건에 관한 정보를 논평하고 권력을 규제·감시할 수 있는 존재가치 높은 저널리즘이 되어야 한다고 생각한다.

2) 소년사건 보도금지규정의 강화

우리나라의 경우 소년사건에 대한 보도와 관련하여 소년법 제68조(보도금지)[54]에서 보도내용의 규제를 정하고 있다. 특히 위반시에는 형사제재를 부과하도록 규정하고 있다. 소년법 제68조의 동일성추지 보도금지규정은 일제강점기인 1942년 「조선소년령」에서 유래하는 규정[55]이다. 이는 현재에도 거의 그대로 규정되

52) 平川宗言, 報道被害とメデイアヂ改革-人權と報道の自由の視店から, 解放出版社, 2010, 66-68面 참조.

53) 신문과 잡지를 통하여 대중에게 시사적인 정보와 의견을 제공하는 활동(네이버 국어사전<http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=32610400> 2015. 12.30방문).

54) 제68조(보도 금지) ① 이 법에 따라 조사 또는 심리 중에 있는 보호사건이나 형사사건에 대하여는 성명·연령·직업·용모 등으로 비추어 볼 때 그 자가 당해 사건의 당사자라고 미루어 짐작할 수 있는 정도의 사실이나 사진을 신문이나 그 밖의 출판물에 싣거나 방송할 수 없다.
② 제1항을 위반한 다음 각 호의 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 신문 : 편집인 및 발행인
2. 그 밖의 출판물 : 저작자 및 발행자
3. 방송 : 방송편집인 및 방송인

55) 1958년 소년법 제61조는 ①본법에 의하여 조사, 심리 중에 있는 형사사건에 대하여는 성명, 연령, 직업, 용모 등에 의하여 그 자가 당해 본인으로 추지할 수 있는 정도의 사실이나 사진을 신문지 기타 출판물에 게재 또는 방송할 수 없다.②전항의 규정에 위반할 때에는 신문지에 있어서는 편집인과 발행인 기타 출판물에 있어서는 저작자와 발행

어있고, 가장 큰 특징은 보도금지의 범위에 소년의 동일성추지정보만이 아니라 소년사건에 관계되는 사항(비행상황)까지 포함시키고 있다.

물론 우리나라에서는 소년사건에 대한 보도와 관련하여 소년법 제68조의 위반 문제는 발생하지 않고 있다. 이는 소년의 가소성과 낙인방지라는 이익이 언론보도의 이익보다 우선시 되어야 한다는 사회일반의 합의가 있기 때문이다. 하지만 SNS(소셜네트워크서비스)의 발달과 인터넷의 확산으로 인하여 가해 및 피해 소년의 신상공개와 언론의 이니셜[56]로 인한 추측이 난무하여 실명거론 및 사진유출 등 사생활 침해의 소지가 있고, 마녀사냥식의 악성루머 등으로 인한 2차 피해를 유발할 수 있다는 점도 고려되어야 한다. 또한 소년사건의 보도는 소년가족의 명예와 사생활에도 영향을 주어 사회부적응 및 유대관계 저하 등의 피해가 생길 수도 있다.

이에 소년사건보도의 경우 보도금지규정을 더욱더 강화하기 위해 몇가지 대안을 제시하면 다음과 같다. 첫째, 소년형사사건의 경우 사건발생 후 1개월 간 가해 및 피해 소년 및 가족들의 요청이 있는 경우 사건보도를 금지하는 규정을 신설하는 것이다. 언론이 사건발생 후 바로 이슈화 하는 경우 가해 및 피해 소년의 신상과 가족들의 개인정보, 직업, 사진 등이 공개되어 평범한 일상생활을 지속하기 어렵게 된다. 이에 당사자들의 신청을 통해 1개월간 보도를 금지시켜 당사자들의 사생활 및 개인정보를 보호할 시간을 만들어주고, 언론의 관심을 저하시키도록 하는 장점이 있을 것으로 생각된다. 둘째, 인터넷 및 모바일을 통한 소년사건보도의 경우 댓글을 달지 못하도록 규정하는 것이다. 최근 각종 사건사고에 대한 보도를 인터넷이나 모바일을 통해 접하는 경우가 높아지고, 이러한 언론기사의 댓글을 통해 사건의 허위사실유포 및 개인정보 유출 등 2차 피해가 늘어나고 있기 때문이다. 특히 소년사건보도의 경우 가해 및 피해 소년의 학교생활의 적응력을 떨어뜨리고, 몇 년의 시간이 흐른 뒤에도 사건에서 벗어나기 어려운 제약요소가 될 수 있으므로 소년사건보도에 대한 댓글을 금지하도록 하는 것이다. 이처

자, 방송에 있어서는 방송편집인과 방송인을 1년 이하의 금고 또는 5만 환 이하의 벌금에 처한다고 규정하여, 조선소년령의 내용을 거의 그대로 규정하였다.

56) 2013년 4월 23일 서울에서 초등학생이 자신을 험담한 다는 이유로 동급생의 머리에 세제(락스)를 붓는 등 무차별적인 폭행을 가한 사건과 관련하여 각 신문사의 보도의 내용은 다음과 같이 이니셜이나, 특정나이와 특정성(姓)을 표기하였다.
- 서울 구로경찰서는 구로구의 한 초등학교 인근에서 소위 이 학교 '일진'인 A양이 같은 학교 학생인 B양을 폭행했다는 사건이 접수돼 조사하고 있다고 밝혔다(동아일보,2013,4,23자)
- 서울 구로경찰서는 구로구의 한 초등학교 인근에서 ㄱ양(11)이 같은 학교에 다니는 ㄴ양(11)을 폭행했다는 사건이 접수돼 조사중이라고 밝혔다.(경향신문,2013,4,13자)
- 서울 구로경찰서는 구로구 S초등학교 인근에서 친구 A(11)양을 8시간에 걸쳐 폭행한 혐의로 이 학교 '일진' 조모(11)양 등에 대해 수사에 착수했다고 23일 밝혔다.(조선일보,2013,4,13자)

럼 소년사건보도금지규정을 더욱 강화할 수 있는 제도를 보완하여 사후에 원활한 소년의 사회복귀를 도모하고 나아가 재범방지를 통해 사회의 이익을 실현할 수 있도록 해야 할 것이다.

Ⅴ. 결 론

소년범죄는 성인범죄의 축소판이라고도 한다. 사회가 빠르게 변화하고 그 변화가 전세계적으로 동시다발적으로 일어나며 시·공간적 제약이 축소되면서 부를 축적하고 윤택한 생활을 하지만 빠른 지식정보산업사회에서 소년범죄의 문제의 해결은 윤택하다고는 볼 수 없다.

소년범죄의 저연령화, 흉포화, 누범화는 결국 현재 소년사법체계의 미온적 처벌이 원인이라는 지적 하에 우리나라뿐 만 아니라 전 세계가 형사책임연령의 인하와 소년원 등 시설내처우의 강화 등을 통해 엄벌화를 하자는 주장이 강해지고 있다. 이러한 소년사법체계에서는 소년의 건전한 육성이라는 소년법의 목적에 어긋나 보호주의 이념을 후퇴시킬 수 있고, 낙인효과로 인한 직업적 범죄자가 양산될 가능성이 크다.

최근 몇 년간 우리나라와 일본의 소년법 개정의 과정을 살펴보면 소년범죄에 효과적으로 대처하고 비행소년의 조기발견과 처우를 개선하고자 노력하고 있음을 알 수 있다. 그러나 엄벌화 정책에 대한 접근방식은 매우 다르게 나타난다. 일본은 일부 몇몇의 소년에 의하여 발생된 잔인하고 흉악한 범죄로 인하여 소년법 개정작업이 진행되었고, 이 과정에서 진행된 공청회와 사회 각 분야의 자문회의는 수년 동안 신중하게 진행되었다. 그와 정반대로 우리나라의 경우 학교폭력 문제해결 등의 정치적 현안과 맞물려 엄벌화 경향이 나타났고, 소년법 개정절차 과정에서 일본과는 상반되게 법무부 주도 하에서 짧은 기간의 공청회를 거쳐 이루어졌다. 위에서 본 바와 같이 엄벌화 정책의 배경으로는 소년범죄의 통계 오류 및 각종 매스미디어의 무차별적인 언론보도와 소년사법의 포퓰리즘적 정책을 둘 수 있다. 결국 이러한 엄벌화의 배경은 우리 소년사법에 큰 영향을 주어 소년법의 연령하향으로 소년사법 대상이 더 어린 학생들로 확대되었고, 전건송치주의를 통하여 경미한 범죄까지 송치의 기본원칙을 두어 우범소년 및 학생간의 경미한 다툼을 한 아이들까지 범죄자로 몰아가고 있는 것이다. 또한 촉법소년 중 10세 11세 소년들에 대한 소년원 등의 시설내처우가 가능해 지면서, 가정이 제일 필요한 시기에 가정에서 분리되어 소년원 등의 시설로 옮겨지는 엄벌적 조치가 이루어지게 된 것이다. 결국 이런 엄벌화 정책은 소년보호이념의 후퇴와 교육기능의

약화 및 피해자배려부족의 문제까지 나타나게 만들 것이다. 그러므로 이러한 엄벌화 경향에 있어 다음과 같은 개선방안이 필요하다고 볼 수 있다.

소년사법 정책의 엄벌화의 원인은 크게 소년사건보도의 문제와 공식통계의 비객관화가 문제이다. 이에 소년사건 보도의 경우 신중함을 기본으로 전문성을 갖춘 보도를 해야 하며 보도윤리 준수 및 소년사건의 보도금지규정에 대한 강화를 통해 언론 등 각종 매체가 소년사법정책의 중심에 잣대가 되지 않도록 해야 할 것이다. 이에 소년사건보도에 대한 당사자의 1개월 유예신청제도나 인터넷 모바일을 통한 소년사건보도에는 댓글을 달지 못하도록 규정하는 것도 좋은 방법이라고 생각한다. 또한 통계의 객관성을 확보하고, 각 기관별 공식통계의 연계 및 통합을 통해 소년범죄의 예방 및 예측에 더욱 객관성을 확보해야 할 것이다. 또한 소년보호 이념의 강화하기 위해서는 ①소년사법의 전문화, ②보호처분의 실효성 확보, ③범죄예방의 종합적 대책 등이 마련되어져야 할 것이다. 소년사법의 전문화는 사법처리 단계 별 대책을 마련하여 운영하는 것이 중요하다. 이에 소년사건에 대하여 경찰단계에서는 훈방 및 즉결심판 제도를 도입하여 경미한 범죄를 저지른 소년들에게 훈방 및 적절한 제재부여 후 집으로 돌려보낼 수 있도록 한다. 즉 경찰단계의 다이버전을 통한 적절한 개별처우를 진행하도록 한다. 검찰단계에서는 소년사건전담검사의 심리참여를 통해 전문성 확보 및 결정처분의 이행여부를 감독하도록 한다. 법원단계에서는 소년법원 설치 및 소년법관제도를 명문화 하여 문제해결법원으로서의 역할을 하도록 하며, 지역사회 및 소년관련기관의 조직화 및 연계를 통한 전문성을 확보하도록 한다. 마지막으로 회복적 사법의 활성화이다. 소년범죄에 대하여 사법모델이냐 복지모델이냐의 논란 속에 엄벌화를 하지 않고 가해소년과 피해소년 모두에게 도움이 될 수 있는 방법은 회복적 사법이다. 그러나 회복적 사법의 모든 이론을 적용하기에는 절차상 어려움이 있어 소년법상 화해권고제도의 도입을 통해 회복적 사법을 실천하도록 한다. 뿐만 아니라 기존의 형식적인 조정제도에서 벗어나 소년사법의 전문가 및 상담사 등 조정자를 통한 중재가 이루어져야 할 것이다.

소년사법제도는 우리 어른들의 편의에 따라 이루어져서는 안 된다. 또한 기본적으로 범죄와 같은 해악을 이보다 더 큰 해악으로 제압하는 것은 최선의 대책이 아니다. 가능한 부드럽고 완화된 방법으로 범죄를 줄이고 예방할 수 있다면 가장 효과적인 결과를 얻게 될 것이다. 형법이론이 범죄자의 '책임'으로 형벌의 양을 제한하려고 하는 것도, 특별한 범죄자들에 대한 형벌 이외의 다른 처분을 마련해 놓은 것도 모두 이 때문이다. 이에 소년범죄에 대해 엄격한 형벌이 아닌 보호처분이 주로 이루어져야 하는 것도 바로 이러한 맥락에서 설명될 수 있을 것이다.

소년범죄에 대한 엄벌화가 단기적인 범죄의 감소에 효과가 있을지는 모르겠지

만 엄벌화가 평생사회에 적응하지 못하는 ‘직업적 범죄자’를 양상 할 가능성이 있는 것이 아닌지 생각해 봐야 할 것이며, 초등생 연령의 어린 소년들에게 가족과 학교, 사회에서 분리되어 소년원 등의 시설내처우를 하는 것이 과연 소년의 건전한 육성을 달성할 수 있을지 생각해 봐야 할 것이다.

참 고 문 헌

강경래(2013). 소년사건의 보도와 소년법, 소년보호연구, 22, 14.

경찰청(2015). 2014 경찰백서, 78.

김성돈(2010). 뇌과학과 형사책임의 새로운 지평, 형사법연구, 22(4), 148.

김성열(2002). 춘천소년원 운영현황, 소년법연구, 124.

김은경(2007). 21세기 소년사법개혁과 회복적 사법의 가치, 형사정책연구, 18(3), 1161.

김일수(2012). 전환기의 형사정책, 세창출판사.

대검찰청(2014). 2014 범죄분석, 592-595.

오영희 외 3(2008). 미국 펜실베니아와 뉴욕의 소년보호정책비교, 법무부, 13.

이덕인(2011). 강벌주의 형사제재에 대한 비판적 고찰, 형사법연구, 23(3), 262.

이덕인(2012). 형사책임연령 하향에 대한 비판적 고찰, 형사정책연구, 23(1), 22.

이동희(2007). 일본의 소년사법제도와 그 운용상황, 형사실무연구회, 8.

이민식·황의갑(2010). 소년보호통계의 효용성 제고를 위한 소년보호통계 개선방안 연구, 법무부, 54.

이현희·이건(2005). 경찰의 범죄정보관리시스템 개선방안: 활용적 측면에서, 한국공안행정학회보, 20, 407.

장영민(2005). 소년법상 제 연령 기준에 관한 고찰, 법학논집, 9(2), 98.

전영실(2010). 한국의 범죄현상과 형사정책, 형사정책연구, 155.

최종식(2008). 제6차 소년법개정의 문제점에 대한 고찰, 형사정책연구, 20(1), 358.

한숙희(2008). 촉법소년 연령인하에 따른 가정법원의 역할과 과제, 형사정책, 19(2). 66.

Cornwell Christopher(1994). Trumbull William N, Estimating the economic model of crime with panel date, The Review of Economics and Statistics, 76, 360-366.

USA OJJDP(2001). Child Delinquency Bulletin Series.

森達也(2005). ご臨終メディア, 集英社, 164.

編集代表 平野龍一, 編集, 松尾浩也·澤登俊雄·所一彦(2005). 構座 少年保護Ⅱ, 21.

坂上(2003). 少年犯罪凶惡化のイメージはこう作られる", 法學セミナー no 587, 20.

愛美(2011). 日本における嚴罰化について″, 宇都宮大學 教育學部 · 教育學研究科、教育學部學校教員養成課程社會科專攻, 36.

平川宗言(2010). 報道被害とメデイアヂ改革-人權と報道の自由の視店から, 解放出版社, 66-68.

Abstract

A Critical Study on the Trends of the Severe Punishment Policy in Juvenile Justice

Lee, Eun-Young

(Central Police Academy, Lecture, Ph D in Law)

The Korean juvenile law was established in 1958 with the purpose of rearing the youth healthily, and the principal idea of the juvenile act in juvenile justice is to assist young people with rehabilitation through corrective education based on this idea of protection. Recently, however, as the consecutive school violence events have become a serious social problem and the report on juvenile delinquency insists on the severity of juvenile crimes and younger age of juvenile offenders, social consensus about stricter juvenile justice has become stronger. Finally, the public opinion focused on the expansion of criminal sanction through the severe punishment policy and led to the revision of the juvenile law in December 2007; consequently, the target age for juvenile delinquency has been lowered and juvenile adjudication has been divided into more categories to make it possible to send even ten- and eleven-year-olds to a reformatory. This trend is considered to retreat the idea of juvenile protection: rearing the youth healthily.

In this study, I identified problems possibly caused by the stricter juvenile justice system, including retreat of the idea of juvenile protection, weakening of the educational function, controversial age category, and absence of consideration for victims, and, more specifically, treatments of juvenile offenders and social isolation due to stigmas in case of the retreat of the idea of juvenile protection. The improvement scheme for the stricter juvenile justice system included general consideration of age in juvenile justice, reinforcement of press ethics, and inter-institution link of crime statistics. As measures for reinforcing the idea of juvenile protection, I suggested the introduction of release with a warning by the police and summary trials, the expansion of participation by public prosecutors in juvenile protection cases,

and the establishment of courts exclusively for the youth in order to secure professionalism in the juvenile justice procedures.

I suggest that Korean juvenile justice should improve the poor environment and conduct, which can cause the delinquency, through proper treatments rather than through punishment and provide education and welfare that helps juvenile delinquents grow to be healthy members of society at the national level so as to rear them healthily.

Key words: *Juvenile justice, Severe punishment policy, Juvenile protection, Juvenile law, Juvenile penal populism.*